

약제의 결정 및 조정 기준

제1조(목적) 이 기준은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제14조에 따른 약제의 요양급여대상, 상한금액의 결정·조정 및 기타 필요한 사항과 「국민건강보험법」 제41조의4에 따른 약제의 선별급여 지정 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(결정신청의 대상) 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」(이하 "요양급여기준"이라 한다) 제10조의2제1항에 따른 약제의 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 결정신청할 수 있는 약제는 요양급여기준 제8조제2항 또는 제9조에 따른 요양급여대상·비급여대상이 아닌 약제로서 가입자 등의 진료에 필요한 경우로 한다. 다만, 요양급여대상 결정 후 즉시 판매가 불가능한 약제는 신청대상에서 제외한다.

제3조(조정신청의 사유) ① 요양급여기준 제12조에 따라 이미 고시된 약제의 상한금액 또는 요양급여대상의 조정을 신청할 수 있는 사유는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 고시된 약제의 상한금액이 현저히 불합리하다고 판단되는 경우
2. 고시된 약제의 요양급여결정이 현저히 불합리하다고 판단되는 경우
3. 고시된 약제의 상한금액을 인하하려고 하는 경우

② 약제의 제조업자·위탁제조판매업자·수입자는 국내 생산 또는 원료를 직접 생산하지 않게 된 경우 등 별표 1에서 정한 기준의 적용과 관련하여 변경사유가 발생한 경우에는 해당사유가 발생한 날부터 10일 이내에 이미 고시된 상한금액의 조정을 신청하여야 한다.

③ 약제의 제조업자·위탁제조판매업자·수입자는 혁신형 제약기업에서 제외되는 등 별표 1의2에서 정한 기준의 적용과 관련하여 변경사유가 발생한 경우에는 해당사유가 발생한 날부터 10일 이내에 이미 고시된 상한금액의 조정을 신청하여야 한다.

제4조(결정 및 조정의 신청) ① 약제에 대한 결정을 신청하고자 하는 자는 요양급여기준 제10조의2제3항에 따른 약제평가신청서와 구비서류를 건강보험심사평가원장(이하 "심사평가원장"이라 한다)에게 제출하여야 한다

② 제3조의 조정을 신청하고자 하는 자는 별지 제1호서식에 따른 조정신청서를 보건복지부장관(이하 "장관"이라 한다) 또는 심사평가원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제3조제1항제3호에 따라 신청하는 약제 중 요양급여기준 제13조제4항제3호에 따른 사유로 신청하고자 하는 자는 장관에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 조정신청서를 심사평가원장에게 제출한 때에는 장관에게 제출한 것으로 본다.

④ 장관은 제2항에 따라 조정신청서를 제출받은 경우에는 이를 심사평가원장에게 송부한다. 다만, 제2항 후단에 따른 신청내용의 요양급여 적정성 및 경제성 등이 명백하다고 판단될 경우, 요양급여기준 제11조의2제7항부터 제9항까지의 절차를 진행할 수 있다.

제5조(신청에 의한 결정 및 조정) 심사평가원장은 제4조에 따라 약제에 대한 결정 또는 조정신청을 받은 때에는 제6조에 따른 안전성·유효성에 대한 확인과 제7조에 따른 약제급여평가위원회의 심의를 거쳐 평가한다. 다만, 제3조제1항제3호에 따라 조정신청서를 제출받은 경우와 제7조제1항 단

서의 별표 1과 별표 7에서 정한 기준에 따라 상한금액이 정해지는 약제 및 한약제제는 전문적 검토가 필요한 경우를 제외하고는 약제급여평가위원회의 심의를 생략한다.

제6조(안전성·유효성의 확인 등) ① 심사평가원장은 제4조에 따른 약제의 결정 또는 조정 신청을 받은 때에는 안전성·유효성에 관하여 「약사법」 제31조 및 제42조에 따른 품목허가 또는 품목신고 유무로 안전성·유효성을 확인할 수 있으며, 환자의 치료를 위하여 긴급한 도입이 필요하다고 인정한 품목에 대하여는 식품의약품안전처장이 인정한 서류로 갈음할 수 있다.

② 심사평가원장은 약제가 제1항에 따라 안전성·유효성이 없다고 확인하는 경우에는 제7조에 따른 평가를 하지 아니하고 그 결과를 장관에게 보고하고, 신청인에게 통보한다.

제7조(약제에 대한 평가) ① 심사평가원장은 요양급여기준 제11조의2제14항에 따른 약제급여평가위원회(이하 "약제급여평가위원회"라 한다)의 심의를 거쳐 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 약제의 요양급여대상여부, 상한금액 등을 평가 또는 재평가함에 있어 경제성, 요양급여의 적정성 및 기준, 기타 보건의료에 미치는 영향 등을 고려한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 아래에서 정하는 바를 따른다.

1. 요양급여기준 제10조의2제5항에 따른 산정대상약제에 대하여는 별표 1에서 정한 기준에 따라 상한금액을 평가하고 한약제제에 대하여는 별표 7에서 정한 기준에 따라 상한금액을 평가하며, 제10조의2제3항제2호에 따라 한국희귀·필수의약품센터의 장이 요양급여대상여부의 결정을 신청한 약제에 대하여는 요양급여의 적정성 여부와 별표 1에서 정한 기준에 따라 상

한금액을 평가한다.

2. 보건의료에 미치는 영향을 고려한 평가가 필요한 약제는 별표 1의2에서 정한 기준에 따라 평가한다.

② 제1항에 따른 약제를 평가 또는 재평가함에 있어 경제성의 경우에는 대체가능성, 비용효과성, 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제 여부 및 해당 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 이행할 조건 등을 고려하고, 급여의 적정성의 경우에는 보험급여원리 및 건강보험재정상태 등을 고려한다.

③ 제2항에 따라 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 이행할 조건의 적용대상 및 유형은 별표 2와 같다.

④ 심사평가원장은 제1항에 따른 평가 또는 재평가를 함에 있어 필요한 경우 관련단체 또는 전문가의 의견을 서면으로 제출하게 하거나 약제급여평가위원회에서 직접 들을 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 평가 또는 재평가의 내용, 방법 및 기준 등에 관한 세부사항은 심사평가원장이 정한다.

⑥ 신청에 의하여 요양급여대상 및 상한금액을 조정하는 경우에는 제1항을 준용한다.

⑦ 요양급여기준 제11조의2제1항제4호에 따른 약가협상생략기준금액은 다음 각 호의 방법에 따라 정한다.

1. 요양급여 결정신청된 약제가 새로운 계열(「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」(이하 "약제급여목록표"라 한다)에 등재된 약제(이하 "등재 약제"라 한다)와 명백히 다른 새로운 작용 기전을 보이는 것을 의미한다)에

해당하는 경우: 약제급여평가위원회가 정한 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)

2. 제1호에 해당하지 아니하는 경우: 약제급여평가위원회가 정한 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)에 90%를 곱한 금액으로 하되, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 약제는 그 비율을 곱한 금액으로 한다.

가. 생물의약품: 100%

나. 희귀질환에 사용되는 약제: 100%

다. 소아용 약제: 95%

제8조(직권에 의한 결정 및 조정) ① 장관은 요양급여기준 제13조제2항, 제4항제3호부터 제5호까지, 제5호의2, 제6호부터 제8호까지, 제8호의2, 제9호부터 제11호까지 및 제13호부터 제17호에 따라 직권으로 요양급여대상여부 또는 상한금액을 결정·조정하고자 할 때에는 제7조에 따른 심사평가원장의 평가 또는 재평가를 거쳐야한다. 다만, 요양급여기준 제13조제4항제5호, 제5호의2, 제6호, 제8호, 제8호의2, 제11호, 제12호 및 제12호의2에 해당하는 약제와 종전의 보건복지부령 제244호 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조제4항제12호에 해당하는 약제에 대해서는 심사평가원장의 평가 또는 재평가지 전문적 검토가 필요한 경우를 제외하고는 약제급여평가위원회 심의를 생략한다.

② 요양급여기준 제13조제4항에 따른 상한금액의 조정기준은 다음 각 호와 같다. 이 때, 약제의 요양급여대상 여부를 직권으로 조정하는 경우 6개월 이내의 기간을 정하여 그 적용을 유예할 수 있다.

1. 요양급여기준 제13조제4항제1호에 따라 상한금액을 조정하는 경우에 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」(이하 "약제급여목록표"라 한다)상의 업체명·투여경로·성분 및 제형이 모두 동일한 약제들(이하"동일제품군"이라 한다) 중 최초로 등재된 제품의 등재일(요양급여기준 제11조의2제8항에 따라 예상청구금액을 다시 협상하는 약제와 요양급여기준 제12조에 따라 상한금액이 협상을 통해 조정된 약제는 그 상한금액이 조정된 날로 한다) 이후 매 1년이 경과한 시점마다 동일제품군 청구액 합계가 합의된 예상 청구액보다 30%이상 증가한 동일제품군의 상한금액을 협상을 통해 최대 15%까지 조정한다. 다만 이러한 조정은 1회에 한한다.

2. 요양급여기준 제13조제4항제3호에 따라 사용범위가 확대되는 약제의 상한금액을 별표 3에서 정한 기준으로 조정한다. 다만, 요양급여기준 제13조제5항제2호단서 약제는 제외한다.

3. 요양급여기준 제13조제4항제2호에 따라 청구액 비율이나 금액이 증가한 약제의 상한금액을 다음과 같이 조정한다.

가. 제1호에 따라 상한금액이 조정된 제품 또는 제품군은 조정된 날로부터 매 1년마다 동일제품군 청구액이 전년도 청구액보다 60% 이상 증가하였거나, 10% 이상 증가하였으며 그 증가액이 50억 원 이상인 경우 협상을 통해 상한금액을 최대 15%까지 조정한다.

나. 제1호에 따라 상한금액이 조정되지 아니하고, 최초 등재일(요양급여기준 제11조의2제8항에 따른 협상에서 정한 조건이 충족되어 예상청구금액을 다시 협상하는 약제와 요양급여기준 제12조에 따라 상한금액이 협상을 통해 조정된 약제는 그 상한금액이 조정된 날로 한다)로

부터 4년이 경과한 제품 또는 제품군은 매 1년마다 동일제품군 청구액이 전년도 청구액보다 60%이상 증가하였거나, 10% 이상 증가하였으며 그 증가액이 50억원 이상인 경우 협상을 통해 상한금액을 최대 15%까지 조정한다.

다. 제1호 또는 가목 또는 나목에 따른 조정 대상이 아닌 약제는 동일제품군 중 최초로 등재된 제품의 등재 4차년도 부터 매 1년마다 동일제품군 청구액이 전년도 청구액보다 60% 이상 증가하였거나, 10% 이상 증가하였으며 그 증가액이 50억 원 이상인 경우 협상을 통해 상한금액을 최대 15%까지 조정한다. 다만, 해당 동일제품군을 포함한 동일투여경로·성분·제형의 제품 전체의 청구액이 직전년도와 비교하여 증가한 경우에 한한다.

라. 가목 내지 다목의 전년도 청구액이 전 3개년도 평균청구액보다 작을 경우 전년도 청구액 대신 전 3개년도 평균청구액을 적용한다.

4. 제2항제1호부터 제3호까지의 조정대상 약제로서 장관이 질환의 중증도, 사회적 영향, 기타 보건의료에 미치는 영향 등을 고려시 부가조건에 대한 합의가 필요하다고 판단한 경우 국민건강보험공단(이하 "공단"이라 한다) 이사장은 약제 제조업자·위탁판매업자·수입자가 상한금액 조정분에 해당하는 금액을 공단에 환급하는 것 등을 이행조건으로 협상할 수 있다.

5. 제1호 및 제3호의 협상이 결렬된 약제는 약제의 급여 필요성 여부 등에 관해 약제급여평가위원회의 의견을 조회한 뒤 그 의견에 따라 요양급여대상에서 제외하거나 1회에 한하여 재협상을 명할 수 있다. 다만 재협상은 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 추후 재협상 타결 시 협상이 지연

된 만큼의 재정 지출분을 공단에 환급하는 것을 조건으로 할 수 있고, 조건에 대한 합의가 이루어지지 않으면 재협상을 행하지 아니할 수 있다.

6. 제5호의 재협상 결과 상한금액 조정에 대한 합의가 이루어지지 아니하면 해당 약제를 요양급여대상에서 제외한다.

7. 동일회사에 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 상한금액이 조정되는 약제와 동일 성분·제형의 함량이 다른 제품이 있는 경우 이들 제품 간에는 함량배수 이내로 상한금액 편차를 조정한다.

8. 제1호 및 제3호에 따른 조정기준 상한금액은 증가율 또는 증가액을 구하는 기간의 종료일 당시의 약제 상한금액으로 한다. 단, 이에 따른 조정 상한금액보다 조정시점의 상한금액이 낮은 경우는 조정하지 아니한다.

9. 요양급여기준 제13조제4항제4호에 따른 재평가대상 약제는 별표 4에서 정한 기준에 따라 조정한다.

10. 요양급여기준 제13조제4항제5호, 제5호의2 및 제6호에 따른 약제의 상한금액은 별표 1에서 정한 기준에 따라 조정한다.

11. 요양급여기준 제13조제4항제7호에 따른 환자진료에 반드시 필요하나 채산성이 없어 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 생산 또는 수입을 기피하는 약제로서 생산 또는 수입 원가의 보전이 필요한 약제(이하 "퇴장방지의약품"이라 한다)의 상한금액은 별표 5에서 정한 기준에 따라 조정한다.

12. 요양급여기준 제13조제4항제8호에 따른 보험급여 청구실적은 매년 2회(6월말, 12월말) 산출하고, 제13조제4항제8호의2에 따른 생산실적 또는 수입실적은 매년 1회(12월말) 산출하여 확인한다.

13. 요양급여기준 제13조제4항제11호에 따른 약제 실거래가 조사결과 약제 상한금액 조정 대상이 된 약제의 상한금액은 별표 6에서 정한 기준에 따라 조정한다.

14. 요양급여기준 제13조제4항제15호에 따른 조정대상 약제의 요양급여대상 여부 및 상한금액은 별표8에서 정한 기준에 따른다.

③ 요양급여기준 제13조제4항제1호 및 제2호의 규정에 따른 약제의 요양급여비용 상한금액 직권 조정은 특별한 사유가 없는 한 매년 4월 1일과 10월 1일에 시행한다

④ 공단 이사장은 요양급여기준 제13조제4항제1호 및 제2호에 따라 약제의 요양급여비용 상한금액을 직권으로 조정하여 발령한 날이 제3항에 따른 시행일이 아닌 경우 다음 각 호의 기간 동안에 발생한 건강보험 재정지출 증가분을 해당 약제의 제조업자·위탁제조판매업자 또는 수입자가 공단에 환급하는 것을 조건으로 협상하여야 한다. 다만, 제8조제2항제3호 다목에 해당하는 약제는 제외한다.

1. 그 발령한 날이 3월 2일부터 9월 1일까지 기간에 속하는 경우 : 발령한 날의 다음 달 1일(발령한 날이 1일인 경우에는 그 발령한 날)부터 9월 30일까지의 기간

2. 그 발령한 날이 9월 2일부터 3월 1일까지 기간에 속하는 경우 : 발령한 날의 다음 달 1일(발령한 날이 1일인 경우에는 그 발령한 날)부터 3월 31일까지의 기간

제8조의2(선별급여 결정) ① 선별급여 적용 대상 및 본인부담률은 치료효과성, 비용효과성, 대체가능성 및 사회적 요구도 등을 종합적으로 평가하

여 결정하며, 평가기준은 별표9와 같다.

② 제1항에 따른 선별급여는 요양급여기준 제5조제2항 및 제4항에서 정한 절차에 따라 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항에 의해 실시한다.

③ 「국민건강보험법」 제41조의4제2항 및 시행령 제18조의4제2항에 따른 적합성 평가 여부 및 주기는 제2항에 따라 정한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항에 따른다.

제9조(자료제출의 요구) ① 장관, 국민건강보험공단이사장, 심사평가원장, 약제급여평가위원회 위원장 및 요양급여기준 제11조의2제15항에 따른 약제급여조정위원회의 위원장은 결정·조정·평가 또는 협상에 필요한 관계서류 및 증빙서류 등의 자료제출을 결정·조정 신청자에게 요구하거나 관련단체·학회 등에게 요청할 수 있으며, 요구 또는 요청 받은 자는 이에 성실히 응하여야 한다.

② 제1항에 따라 자료제출 요구를 받은 결정·조정신청자가 자료제출 요구에 응하지 아니하거나 허위의 서류를 제출하여 결정 또는 조정에 영향을 미친 경우에는 결정신청이 없는 것으로 보거나 조정을 아니할 수 있다.

③ 직권결정·조정에 필요한 경우 직권결정·조정과 관련된 요양기관에게 「국민건강보험법」 제97조제2항의 관계서류 및 증빙서류 등을 제출하게 할 수 있으며, 약제의 공급업자에게 상한금액의 직권결정·조정과 관련된 증빙서류를 제출하게 할 수 있다.

제10조(회의 공동운영) ① 심사평가원장은 약제급여평가위원회와 「행위·치료재료 등의 결정 및 조정 기준」 제2조에 따른 전문평가위원회의 상호

연계 평가가 필요한 경우에는 약제급여평가위원회와 관련 전문평가위원회가 공동으로 회의를 운영하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 회의는 약제급여평가위원회 및 관련 전문평가위원회별로 7인(위원장을 포함한다)의 위원을 추천하여 운영한다. 이 경우 회의의 위원장은 참여하는 약제급여평가위원회 또는 관련 전문평가위원회 위원장 중에서 선출한다.

③ 회의의 운영은 「행위·치료재료 등의 결정 및 조정 기준」 제13조제4항, 제6항부터 제9항까지의 규정 및 요양급여기준 제11조의2제14항에 따라 심사평가원장이 정한 「약제급여평가위원회 운영규정」을 준용한다.

제11조(재검토기한) 보건복지부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) ① 이 고시는 2026년 8월 1일부터 시행한다. 다만, 각 호의 사항은 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 제8조제3항부터 제4항까지의 개정규정 : 2027년 1월 1일

2. 별표1 제1호가목(4) 및 제5호바목(1)의 개정규정 : 2027년 8월 1일

제2조(직권에 의한 결정 및 조정에 관한 적용례) ① 제8조제3항부터 제4항까지의 개정규정은 이 고시 시행 당시 요양급여기준 제13조제4항에 따라 직권으로 상한금액을 조정하여 고시하지 않은 약제부터 적용한다.

② 제8조제3항부터 제4항까지의 개정규정에 따른 최초의 상한금액 조정은 2027년 4월 1일에 실시한다.

제3조(약제 상한금액의 산정, 조정 및 가산 기준에 관한 적용례) ①별표

1의 개정규정은 이 고시 시행 당시 제7조에 따른 심사평가원장의 평가 또는 재평가 절차가 완료되지 않은 약제부터 적용한다.

② 제8조제2항제9호에 따라 실시하는 약제 상한금액 재평가의 완료 전 등재 또는 재산정되는 약제에 대하여서는 이 고시에 의해 산정된 금액을 기준으로 결정·조정하되, 해당 금액이 없는 경우에는 동일제제 최고가를 기준으로 별표1 제3호에 따라 조정될 금액을 제2호가목 [표1]의 기준요건 충족 여부 및 제2호가목(3)에 따른 계단식 약가인하 등에 대한 기평가 결과에 따라 차등하여 적용한다.

③ 별표1 제5호바목(1)의 개정규정이 시행되기 전 평가 또는 재평가되는 약제에 대하여서도 제2항에 따라 조정된 금액을 적용한다.

④ 이 고시 시행 당시 종전의 별표1 제4호에 따른 가산을 적용받고 있는 약제에 대하여서는 약제급여목록표에 따라 기 고시된 상한금액을 따른다. 다만, 각 호의 사항은 이 고시 별표1 제4호의 개정 규정을 적용하고, 제1호 및 제2호의 경우 가산종료일 익일부터 45/53.55%로 조정한 금액을 상한금액으로 한다.

1. 개량신약

2. 개량신약복합제

3. 생물의약품

제4조(퇴장방지의약품 지정·관리 및 원가보전 기준에 관한 적용례) ①

별표 5 제1호, 제3호, 제4호 및 제5호의 개정규정은 종전의 고시에 따라

퇴장방지의약품 지정을 신청하거나 상한금액 조정의 대상이 된 약제로서 제7조에 따른 심사평가원장의 평가 또는 재평가가 완료되지 않은 약제부터 적용한다.

② 별표 5 제2호의 개정규정은 종전의 고시에 따라 퇴장방지의약품 지정을 신청하거나 상한금액 조정의 대상이 된 약제로서 이 고시 시행 당시 상한금액을 결정·조정하여 고시하지 않은 약제부터 적용한다.

[별표 1]

약제 상한금액의 산정, 조정 및 가산 기준(제3조제2항, 제7조제1항 및 제8조제2항제10호 관련)

1. 정의

가. "동일제제"란 약제급여목록표의 투여경로·성분·함량·제형이 동일한 제품을 말한다. 이에 대한 세부사항은 아래와 같다.

- (1) "함량"이란 단위당 함량 및 총 함량을 말한다. 다만, 주사제의 경우 총 함량, 약제급여목록표에 최소단위(1g, 1mL 등)로 상한금액이 표기된 제품 또는 1회 사용목적으로 포장된 점안제(이하 "1회용 점안제"라 한다)의 경우 단위당 함량을 말한다.
- (2) 제형은 약제급여목록표 별표2 제2호에 따른 제형코드가 달라도 동일 제형군에 속하면 동일제형으로 본다.
- (3) 생물의약품은 국제일반명(INN: International Nonproprietary Names)이 동일하면 동일성분으로 본다.
- (4) 복합영양수액제의 경우 동일 복합영양수액제군에 속하면 동일 성분으로 본다.

나. "최초등재제품"이란 약제급여목록표에 해당 투여경로·성분·함량·제형으로 최초 등재된 제품을 말한다.

다. "자료제출의약품"이란 「약사법」, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」, 「마약류관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행규칙, 「희귀질환관리법」에 따른 「의약품의 품목허가·신고·심사규정」 제2조제8호에 따른 안전성·유효성심사 자료제출의약품 및 「약사법」 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」에 따른 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」(이하 "생물학적제제규정"이라 한다) 제2조제2호에 따른 자료제출의약품을 말한다.

라. "개발목표제품"이란 신청제품의 식품의약품안전처 허가를 위한 시험에서 비교대상으로 선택된 제품과 주 약리작용을 나타내는 성분이 같은 제품으로 기등재된 동일제제 중 최고가 제품을 말한다. 다만, 개발목표제품과 주 약리작용을 나타내는 성분이 같으면서 제형이 다른 제품도 등재되어 있는 경우, 성분 및 제형이 신청제품과 가장 유사한 제

품의 동일제제 중 최고가 제품을 개발목표제품으로 하며, 유사도를 구별하기 곤란할 경우 등재일이 가장 빠른 제품의 동일제제 중 최고가 제품을 개발목표제품으로 한다.

- 마. "개량신약"이란 「약사법」, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」, 「마약류관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행규칙, 「회귀질환관리법」에 따른 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조제9호에 따라 식품의약품안전처장이 인정한 의약품으로서 단일제 및 복합제(개량신약 복합제)를 포함한다.
- 바. "생물의약품"이란 생물학적제제규정 제2조제9호에 따라 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품을 말하며, 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 기타 식품의약품안전처장이 인정하는 제제를 포함한다.
- 사. "동등생물의약품"이란 생물학적제제규정 제2조제10호에 따라 동등생물의약품으로 식품의약품안전처장이 허가한 의약품을 말한다.
- 아. "개량생물의약품"이란 생물학적제제규정 제2조제9호의2에 따라 개량생물의약품 중 가목, 다목으로 식품의약품안전처장이 허가한 의약품을 말한다.
- 자. "기초수액제"란 아미노산제제인 영양수액제 및 특수수액제를 제외한 당류, 전해질, 복합 수액제 및 주사용 증류수를 말한다.
- 차. "저가의약품"이란 약제급여목록표의 상한금액이 아래의 저가의약품 기준금액 이하인 제품을 말한다. 다만, 약제급여목록표에 최소단위(1mL, 1g, 1mCi 등)로 등재되거나 최소단위로 상한금액이 표기된 제품 및 산소, 아산화질소는 저가의약품에서 제외한다.

<저가의약품 기준금액>

구분		기준금액(원)
내복제	일반	77
	액상제	165
외용제	일반(1회용 제외)	1,100
	1회용 외용제*	165
주사제		1,000

- * 외용제 중 CH, CS, TB, TR, SP, DS, PC, PL, PO (경질캡슐, 연질캡슐, 정, 서방정, 좌제, 스폰지 및 드레싱, 패취, 경고제, 첩부제, 카타플라스마) 제형 및 1회용 점안제
- 카. "혁신형제약기업"이란 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제2조제3호 및 제7조에 따라 보건복지부장관으로부터 인증을 받은 제약기업을 말한다.
- 타. "생물학적동등성시험"이란 「약사법」 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」, 「마약류관리에 관한 법률」, 「의약품동등성시험기준」에 따라 그 주성분·함량 및 제형이 동일한 두 제제에 대한 의약품동등성을 입증하기 위해 실시하는 생체 내 시험을 말한다.
- 파. "임상시험"이란 「약사법」 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」에 따라 의약품 등의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로, 해당 약물의 약동·약력·약리·임상적 효과를 확인하고 이상반응을 조사하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험(생물학적동등성시험을 포함한다)을 말한다.
- 하. "등록된 원료의약품"이란 「약사법」 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」, 「마약류관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행규칙에 따라 식품의약품안전처장이 지정하는 원료의약품에 대하여 「원료의약품 등록에 관한 규정」에 따라 식품의약품안전처에 등록된 원료의약품을 말한다.
- 거. "위임형 후발의약품"이란 최초등재제품을 한 개 이상의 제약사가 다른 제품명으로 각각의 허가권을 가지고 판매하는 제품을 말하며, 각 회사별 제품의 제조방법 중 포장단계 이전의 원료 및 생산 공정이 최초등재제품과 동일한 경우에 한한다.
- 너. "국가필수의약품"이란 「약사법」 제2조제19호에 따라 보건복지부장관과 식품의약품안전처장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 지정하는 의약품을 말한다.
- 더. "국산 원료의약품"이란 국내 제조소에서 화학적 변형 단계(국제약품규제조화위원회(ICH) 가이드라인 Q11에 정의된 단계를 말한다. 다만, 염변경, 정제, 결정화, 광학 이성체 분리 및 그 밖에 보건복지부장관이 정하는 사항은 제외한다. 이하 같다)가 포함되도록 합성한 원료

의약품을 말한다

러. "준혁신형 제약기업"이란 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제 2조제3호에 따른 혁신형 제약기업에 준하는 규모의 연구개발 투자를 하는 기업으로서 보건복지부장관이 별도로 지정하는 제약기업을 말한다.

며. "수급안정 선도기업"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 비율이 100분의 20 이상인 기업(퇴장방지의약품 품목수가 1개인 기업은 제외)으로서 보건복지부장관이 별도로 지정하는 제약기업을 말한다. 그럼에도 불구하고 퇴장방지의약품 중 저가의약품인 퇴장방지의약품 품목수의 비중이 100분의 50 이상인 기업인 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 비율이 100분의 10 이상인 경우에도 인정한다. 단, 퇴장방지의약품 품목수는 전년도 연간 청구액 100만원 이상인 품목만 해당한다.

(1) 해당 기업의 등재 약제 중 퇴장방지의약품 품목수의 비율

(2) 해당 기업의 등재 약제의 연간 청구액 중 퇴장방지의약품 청구액의 비율

버. "원료직접생산의약품"이란 「국민건강보험법」(이하 "법"이라 한다) 제41조의3제2항에 따라 해당 의약품의 결정 신청을 한 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 자신(다만 품목허가권자로 한정한다)의 제조소(製造所)에서 화학적 변형 단계가 포함되도록 그 원료를 합성한 의약품을 말한다.

서. "복합영양수액제"란 2종류 이상의 영양소군(아미노산, 당류, 지질 등을 포함한다)이 복합되어 제조된 수액제를 말한다.

어. "복합영양수액제군"이란 효능·효과, 구성 영양소군 조성, 투여 방법, 구성 성분 등을 고려하여 보건복지부장관이 별도로 정하는 복합영양수액제의 분류를 말한다.

2. 산정대상 약제 및 산정기준

가. 약제급여목록표에 신청제품과 동일제제가 있는 경우

(1) 1개 제품(동일제제가 최초 2개 이상 12개 이하의 제품으로 등재된 경우, 이들 제품을 1개 제품으로 간주하며 상한금액이 다를 경우 최고가를 산정의 기준가격으로 한다)만 등재되어 있는 경우:

(가) 신청제품이 다음의 표1의 요건을 모두 충족할 경우에는 기 등재된

동일제제 상한금액의 45%(마약의 경우 70%)로 한다.

- (나) 신청제품이 다음의 표1의 요건 중 1가지만을 충족할 경우에는 기 등재된 동일제제 상한금액의 36%(마약의 경우 56%)로 한다.
 - (다) 신청제품이 다음의 표1의 요건을 모두 충족하지 못할 경우에는 기 등재된 동일제제 상한금액의 29%(마약의 경우 45%)로 한다.
 - (라) 기 등재된 동일제제 중 자사제품이 있는 경우에는 기 등재된 자사제품과 동일가로 산정한다.
 - (마) 생물의약품의 경우는 기 등재된 동일제제 상한금액의 70%로 산정한다.
 - (바) 기 등재된 동일제제가 제2호나목(1)(다만, 약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우), 제2호나목(2), 또는 제2호나목(3)(가) 또는 (나)에 따라 산정된 경우, 또는 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정되는 경우에는 산정 또는 조정되는 금액을 기준으로 제2호가목(2)에 따라 산정한다.
- (2) 2개 제품 이상 12개 제품 이하로 등재되어 있는 경우
- (가) 신청제품이 다음의 표1의 요건을 모두 충족할 경우에는 기 등재된 동일제제 상한금액 중 최고가와 동일가로 산정한다.
 - (나) 신청제품이 다음의 표1의 요건 중 1가지만을 충족할 경우에는 기 등재된 동일제제 상한금액 중 최고가의 80%로 산정한다.
 - (다) 신청제품이 다음의 표1의 요건을 모두 충족하지 못할 경우에는 기 등재된 동일제제 상한금액 중 최고가의 64%로 산정한다.
 - (라) 생물의약품의 경우는 기 등재된 동일제제 상한금액 중 최저가와 동일가로 산정한다.

[표1]

< 기준 요건 >

- (1) 자체 생물학적동등성시험자료 또는 임상시험 입증 자료 제출: 품목 허가권자(제약사)가 시험의뢰자가 되어 수행한 식품의약품안전처 고시 「의약품동등성시험기준」 제18조에 따른 생물학적동등성 시험결과 보고서 또는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표4]에 따른 임상시험 결과보고서 등의 자료를 제출한 경우

(2) 등록된 원료의약품 사용 입증 서류 제출: 완제의약품 제조 시, 식품의약품안전처 고시 「원료의약품 등록에 관한 규정」에 따라 식품의약품안전처에 등록된 원료의약품을 주 약리작용을 나타내는 성분으로 사용함을 입증하는 서류를 제출한 경우(복합제의 경우, 신청제품을 구성하는 모든 주 약리작용을 나타내는 성분이 식품의약품안전처에 등록된 원료의약품인 경우에만 기준을 충족하는 것으로 본다.)

- 다만, 식품의약품안전처 고시 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 또는 「의약품동등성시험기준」 또는 「원료의약품 등록에 관한 규정」에 따라 기준 요건 중 하나 혹은 전부가 제외되는 의약품인 경우 제외되는 요건은 기준 요건을 충족한 것으로 본다.
- 위임형 후발의약품 또는 국산 원료의약품을 사용한 국가필수의약품의 경우도 기준요건을 모두 충족한 것으로 본다.

(3) 13개 제품 이상 등재되어 있는 경우 기 등재된 동일제제 상한금액 중 최저가와 제2호가목(1)(다) 또는 (2)(다)에 따라 산정되는 금액 중 낮은 금액의 85%로 한다. 다만, 동일제제 상한금액 중 최저가 금액이 제1호차목에 따른 저가의약품 기준금액 이하인 경우에는 최저가와 동일가로 한다.

(4) (1) 및 (2)에도 불구하고 다음의 어느 하나의 해당하는 신청제품과 이미 등재된 동일제제와의 합이 14개 이상이 되는 경우에는 제4호나목(1)에 따른 가산기간(마약 및 복합제의 경우 해당 신청제품이 최초 등재된 날로부터 1년) 경과 후 다음 날부터(다만, 해당 가산 기간 이후 등재되는 제품은 최초 고시 시행일부터) 그 상한금액을 (1) 또는 (2)에 따라 산정되는 금액의 85%로 산정한다. 다만, 제4호가목에 따라 가산되는 신청제품의 경우에는 가산 종료일의 다음 날부터 그 상한금액을 (1) 또는 (2)에 따라 산정되는 금액의 85%로 산정한다.

(가) (1)(가), (나), (다) 또는 (바)에 따라 산정되는 제품

(나) (2)(가), (나) 또는 (다)에 따라 산정되는 제품

(5) (1)부터 (4)까지에도 불구하고 기 등재된 동일제제가 별표5에 따른 퇴장방지의약품 또는 식품의약품안전처장이 지정하는 희귀의약품인 경우 기 등재된 동일제제의 상한금액 중 최고가와 동일가로 산정한다.

- (6) (1)부터 (4)까지에도 불구하고 신청제품이 산소, 아산화질소, 기초수액제, 인공관류용제 또는 방사성의약품인 경우: 기 등재된 동일제제의 상한금액 중 최고가와 동일가로 한다.
- (7) (1)부터 (4)까지에도 불구하고 동일제제가 제2호가목(3) 또는 (4)에 따라 산정된 이력이 있는 경우 신청제품은 제2호가목(1) 또는 (2)에 해당하는 경우에도 제2호가목(3)에 따라 산정한다.
- (8) (2)부터 (4)까지에도 불구하고 기 등재된 동일제제가 최소단위로 상한금액이 표기된 내복제이면서 그 중 자사제품이 있는 경우에는 기 등재된 자사제품의 상한금액과 동일가로 산정한다.

나. 약제급여목록표에 신청제품과 동일제제가 없는 경우

- (1) 신청제품과 투여경로 및 주 약리작용을 나타내는 성분이 동일한 제품이 있는 경우: 신청제품이 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우 별첨1에 따라, (다)에 해당하는 경우 별첨2에 따라 각각 산정한다.
 - (가) 염변경 또는 이성체로 개발된 제품
 - (나) 자료제출의약품(생물의약품 제외) 중 새로운 용법·용량 의약품 또는 새로운 제형으로 허가받은 제품
 - (다) 자료제출의약품(생물의약품) 중 새로운 조성(유효한 성분), 새로운 제제형태, 새로운 용법·용량 또는 개량생물의약품으로 허가받은 제품
- (2) 신청제품과 투여경로·성분·제형은 동일하나 함량이 동일한 제품은 없는 경우: 표2에 따라 산정한다.

[표2]

- (1) 신청 제품의 함량이 비교 제품의 함량보다 많을 경우: $A \times B$ (또는 B')
- (2) 신청 제품의 함량이 비교 제품의 함량보다 적을 경우: $A \div B$ (또는 B')
- A: (가) 또는 (나)의 기준에 따른 가격
- B(생물의약품 제외): $\{(\text{높은함량}/\text{낮은함량}-1) \times 0.5\} + 1$
- B'(생물의약품): $\{(\text{높은함량}/\text{낮은함량}-1) \times 0.9\} + 1$
- (가) 자사제품이 등재되어 있는 경우: 자사제품 중 가장 근접 함량 제품의 상한금액을 기준으로 한다(다만, 자사제품의 상한

금액이 다를 경우 최고가를 기준으로 한다).

(나) 자사 제품이 등재되어 있지 않은 경우 또는 제2호나목(3)(나)의 복합제의 경우: 가장 근접한 함량 제품의 상한금액 중 최고가의 45%(마약 또는 생물의약품의 경우 70%)를 기준으로 한다. 이때, 가장 근접한 함량 제품의 상한금액이 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정되는 경우 그 조정되는 금액을 기준으로 한다. 다만, 가장 근접한 함량의 제품이 제2호가목에 따라 산정되었거나 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우 최고가를 기준으로 한다.

- 신청제품과 가장 근접한 함량의 제품이 높은 함량과 낮은 함량 모두 있는 경우, 낮은 함량 제품을 산정의 기준이 되는 제품으로 한다.
- 신청제품의 함량이 단위당 함량 및 총 함량을 의미하는 경우에는 단위당 함량, 총 함량 순으로 산정의 기준이 되는 제품을 찾고, 총 함량으로 표2를 적용한다.

(다) 아래의 표3에 해당하는 시럽제·현탁액제·과립제·산제 등 내복제의 경우에는 각 유형의 산정기준을 따르되, 단위당 함량으로 표2를 적용한다.

[표3]

유형	산정기준
기등재된 제품이 생산규격단위로 상한금액 표기되는 제품만 있고, 신청제품은 최소단위로 상한금액 표기되는 제품인 경우	신청제품과 단위당 함량이 가장 근접한 기등재된 제품의 최소단위당 상한금액 중 최고가를 기준으로 표2에 따라 산정한다.
기등재된 제품이 최소단위로 상한금액 표기되는 제품만 있고, 신청제품은 생산규격단위로 상한금액 표기되는 제품인 경우	신청제품과 단위당 함량이 가장 근접한 기등재된 제품의 상한금액 중 최고가에 대해 표2를 적용한 금액을 기준으로 총 함량의 배수로 산정한다.

(라) 아래의 표4에 해당하는 점안제인 경우에는 각 유형의 산정기준을 따르되, 총 함량으로 표2를 적용한다.

[표4]

유형	산정기준
기등재된 제품이 1회용 점안제가 아닌 제품만 있고, 신청제품이 1회용 점안제인 경우	신청제품과 단위당 함량, 총 함량 순으로 가장 근접한 기등재된 제품의 1mL 당 상한금액의 최고가를 기준으로 표2에 따라 산정한다. 이때, 신청제품의 규격이 0.4mL를 초과하는 경우, 신청제품의 총 함량은 0.4mL를 기준으로 산출한다.
기등재된 제품이 1회용 점안제만 있고, 신청제품이 1회용 점안제가 아닌 경우	신청제품과 단위당 함량, 총 함량 순으로 가장 근접한 기등재된 제품의 상한금액 중 최고가에 대해 표2를 적용한 1mL 당 상한금액을 기준으로 총 함량의 배수로 산정한다. 이때, 기등재된 제품의 규격이 0.4mL를 초과하는 경우, 기등재된 제품의 총 함량은 0.4mL를 기준으로 산출한다.

(3) (1) 또는 (2)에도 불구하고 신청제품이 복합제인 경우 아래 기준의 순서에 따라 산정한다. 다만, 개량신약 복합제의 경우 별첨1에 따라 산정할 수 있다.

(가) 약제급여목록표에 신청제품을 구성하는 개별 단일제 또는 개별 복합제와 동일제제가 있는 경우 개별 단일제 또는 개별 복합제의 동일제제 상한금액 중 최고가의 45%(마약 또는 생물의약품의 경우 70%) 또는 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정될 경우의 금액을 합산하여 산정한다. 다만, 개별 단일제 또는 개별 복합제가 제2호에 따라 산정되었거나, 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우

산정 및 조정(단, 2012년 이후 최초 시행된 조정을 기준으로 한다)의 기준이 된 가격의 45%(마약 또는 생물의약품의 경우 70%)와 개별 단일제 또는 개별 복합제의 동일제제 상한금액 중 최고가를 비교하여 낮은 금액을 합산하여 산정한다.

(나) 약제급여목록표에 신청제품을 구성하는 개별 단일제 또는 개별 복합제와 투여경로·성분·제형은 동일하나 함량이 동일한 제품은 없는 경우: 제2호나목(2)에 따라 산정된 개별 단일제 또는 개별 복합제의 금액을 합산하여 산정한다.

(다) 신청제품의 모든 성분의 함량이 기 등재된 동일 투여경로·성분·제형의 복합제와 동일배수로 증감하는 경우: 제2호나목(2)에 따라 산정한다.

(라) 신청제품이 기 등재된 복합제에 일부 성분을 가감한 경우(단, 투여경로 및 제형이 동일한 경우에만 해당한다): 기 등재된 복합제의 동일제제 상한금액 중 최고가에 가감된 성분에 대하여 (가) 또는 (나)에 따라 산정한 금액을 가감하여 산정한다.

(마) 약제급여목록표에 신청제품과 일부 성분은 다르나 동일성분 단일제 또는 동일성분 단일제를 포함한 복합제가 있는 경우(단, 투여경로 및 제형이 동일한 경우에만 해당한다): 해당 단일제 또는 복합제의 1일 투약비용으로 산정하되, 해당 단일제 또는 복합제의 동일제제의 상한금액이 다를 경우 최고가를 기준으로 1일 투약비용을 산정한다.

(바) (가)부터 (라)까지에 따라 산정한 결과가 신청제품을 구성하는 기 등재된 개별 단일제 또는 개별 복합제의 1일 투약비용 이하로 산정되는 경우: 기 등재된 개별 단일제 또는 개별 복합제의 1일 투약비용으로 산정할 수 있다.

다. 한국희귀·필수의약품센터장이 결정신청한 제품의 경우 수입원가를 참고하여 약제급여평가위원회 심의를 거쳐 평가한 금액으로 산정한다.

3. 조정대상 약제 및 조정기준

가. 타사의 투여경로·성분·제형이 동일한 제품이 등재되는 경우 최초등재제품 및 최초등재제품과 투여경로·성분·제형이 동일한 제품(복합

영양수액제의 경우, 동일 복합영양수액제군)의 상한금액을 1회에 한하여 45%(마약 또는 생물의약품의 경우 70%)로 조정한다. 다만, 최초등재제품 및 최초등재제품과 투여경로·성분·제형이 동일한 제품(복합영양수액제의 경우, 동일 복합영양수액제군)이 (1)부터 (6)까지에 해당하는 경우, 아래에서 정하는 바를 따른다.

- (1) 제2호나목(1)에 따라 산정된 제품의 경우 별첨1 또는 별첨2에 따라 조정한다.
- (2) 제2호나목(3)(바)에 따라 산정된 복합제(종전 산정기준에 따라 투약비용으로 산정된 복합제를 포함한다)의 경우 해당 복합제가 제2호나목(3)(가) 또는 (나)에 따라 산정되는 금액으로 조정한다.
- (3) 「약제의 결정 및 조정 기준」(보건복지부 고시 제2010-79호, 2010.9.30.) 제8조제2항제5호에 따른 2007년 이후 재평가에 따라 상한금액을 인하한 제품, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙(이하 "요양급여기준"이라 한다) 제13조제4항제9호에 따른 경제성평가에 따라 상한금액을 인하한 제품 또는 요양급여기준 제13조제4항제5호에 따른 조정에 따라 상한금액을 인하한 제품의 경우: 기등재된 동일제제의 상한금액 중 최고가의 45/80%(마약 또는 생물의약품의 경우 70/80%)로 조정한다.
- (4) 「신의료기술등의 결정 및 조정 기준」(보건복지부 고시 제2006-123호, 2006.12.29.)부터 「약제의 결정 및 조정 기준」(보건복지부 고시 제2010-79호, 2010.9.30.)까지의 산정기준에 따라 상한금액이 산정된 복합제의 경우(다만, 제2호나목(3)(바)에 따라 산정되거나 종전 산정기준에 따라 투약비용으로 산정된 복합제는 제외한다): 해당 복합제의 상한금액 중 최고가의 45/68%(마약 또는 생물의약품의 경우에는 70/80%)로 조정한다.
- (5) 다음의 어느 하나에 해당하는 제품의 경우에는 기 등재된 동일 제제의 상한금액 중 최고가의 45/53.55%로 조정한다.
 - (가) 요양급여기준 제13조제4항제4호에 따른 2012년 재평가에 따라 상한금액을 직권으로 조정한 경우
 - (나) 2011.12.30.부터 이 고시 시행 전까지 종전의 규정에 따라 상한금액을 조정한 경우

(다) (가) 또는 (나)에 따라 조정된 상한금액을 기준으로 산정된 경우

(6) 아래의 (가)부터 (다)까지에 해당하는 경우 조정하지 않는다. 다만, 희귀의약품의 경우 희귀의약품 지정 해제 시 제3호가목 또는 다목에 따라 조정한다.

(가) 제2호나목(2) 표2의 (가)(다만, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제2호가목에 따라 산정되었거나, 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우에만 해당한다) 또는 (나)에 따라 산정된 경우

(나) 제2호나목(3)(가) 또는 (나)에 따라 산정된 경우

(다) 저가의약품, 별표5에 따른 퇴장방지의약품, 희귀의약품, 산소, 아산화질소, 기초수액제, 인공관류용제 또는 방사성의약품인 경우

나. 산정의 기준이 된 제품의 상한금액이 가목부터 다목까지에 따라 조정되는 경우, 아래의 (1) 또는 (2)에 해당하는 제품의 상한금액은 가목 또는 다목에 따라, (3)에 해당하는 제품의 상한금액은 별첨1, 별첨2 또는 다목에 따라 각 1회에 한하여 조정한다. 이 경우, 추후 타사의 투여경로·성분·제형이 동일한 제품이 등재될 때 가목 본문에도 불구하고 조정하지 않는다.

(1) 제2호나목(3)(마) 또는 (바)에 따라 산정된 복합제(중전 산정기준에 따라 투약비용으로 산정된 복합제를 포함한다)

(2) 보건복지부장관이 정하는 분류기준에 따른 동일복합영양수액제군에 해당하는 제품

(3) 별첨1 또는 별첨2에 따라 개발목표제품의 상한금액을 기준으로 산정된 제품

다. 가목 또는 나목에도 불구하고 상한금액은 제1호차목에 따른 저가의약품 기준금액까지만 조정한다.

라. 가목부터 다목까지에 따른 조정의 원인이 된 제품이 권한 있는 기관의 판단에 의해 최초등재제품의 특허권을 침해한 것이 밝혀져 판매 가능한 제품이 존재하지 않게 될 경우, 가목부터 다목까지에 따라 조정되었던 제품의 상한금액을 회복한다. 이 경우 권한 있는 기관의 판단 범위 및 상한금액 회복의 세부절차 등은 보건복지부장관이 정한다.

4. 가산대상 약제 및 가산기준

가. 가산대상 및 가산비율

(1) 제2호가목의 표1에 따른 기준요건을 모두 충족하는 제품으로서 다음에 해당하는 제품은 산정된 금액에 다음의 구분에 따라 가산한다. 다만, 산정된 금액에 본문에 따라 가산한 금액을 합한 금액이 최초등재제품 중 최고가 제품의 조정 전 상한금액보다 높은 경우에는 최초등재제품 중 최고가 제품의 조정 전 상한금액까지 가산한다.

(가) 제2호가목(1) 또는 (2)에 따라 산정된 제품 및 같은 호 나목(2)의 표2 (나)에 따라 산정된 제품의 경우에는 다음의 구분에 따른다.
(다만, 마약, 생물의약품 및 복합제는 제외한다)

1) 혁신형 제약기업의 제품인 경우 : $(60/45 - 1) \times 100\%$

2) 준혁신형 제약기업 또는 수급안정 선도기업의 제품인 경우 : $(50/45 - 1) \times 100\%$

(나) 제2호나목(3)에 따라 산정된 개량신약복합제(다만, 별첨 1 또는 제2호나목(3)(바)에 따라 산정된 경우는 제외한다)의 경우 : $(60/45 - 1) \times 100\%$. 다만, 혁신형 제약기업의 제품인 경우에는 $(68/45 - 1) \times 100\%$ 으로 한다.

(2) 제2호나목(1) 별첨1에 따라 산정된 최초등재제품의 경우(다만, 약제 급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 등재되어 있는 경우에만 해당한다) 산정된 금액에 $(70/45 - 1) \times 100\%$ 를 가산한다.

(3) 제2호나목(2) 표2의 (가) 또는 제2호가목(8)에 따라 산정된 제품의 경우(다만, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제2호가목(1)(가) 또는 (2)(가)에 따라 산정되었거나, 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우에만 해당한다) 산정의 기준이 되는 자사제품의 가산비율을 동일하게 적용하여 가산한다(다만, 산정의 기준이 되는 자사제품이 (7) 또는 (8)에 따라 가산된 경우에는 제외한다).

(4) 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우 조정된 금액에 $(70/45 - 1) \times 100\%$ 를 가산한다. 다만, 조정 전 상한금액이 조정된 금액에 가산한 금액보다 낮으면 조정 전 상한금액까지만 가산한다.

(가) 제3호가목 또는 다목(다만, 제3호가목(5) 및 (6), 마약, 생물의약품 또는 복합제의 경우는 각 제외한다)에 따라 조정된 제품의 경우

- (나) 제2호나목(1) 별첨1에 따라 조정된 제품의 경우
- (5) 제4호가목(1)(가)에도 불구하고 제2호가목 또는 나목(2)에 따라 산정된 동등생물의약품(다만, 제4호가목(6)에 해당하지 않고, 제3호가목, 다목 또는 별첨2에 따라 조정된 생물의약품의 동등생물의약품은 제외한다)으로서 허가를 위한 임상시험(1상 또는 2상 또는 3상)을 국내에서 수행한 제품 중 아래의 (가)부터 (라)까지 중 어느 하나에 해당하는 경우 산정된 금액에 $(80/70 - 1) \times 100\%$ 를 가산한다(다만, 산정된 금액에 가산한 금액이 최초등재제품 중 최고가 제품의 조정 전 상한금액 보다 높으면 조정 전 상한금액까지만 가산한다).
 - (가) 혁신형제약기업 또는 약제급여평가위원회가 이에 준하는 기업으로 인정한 기업이 개발한 제품의 경우
 - (나) 약제급여평가위원회가 국내 기업·외국계 제약사 간 해당 품목에 관한 연구개발 공동계약 체결을 통해 개발된 것으로 인정한 제품의 경우
 - (다) 우리나라가 최초허가국인 제품의 경우
 - (라) 약제급여평가위원회가 국내에서 전체 공정을 생산하는 것으로 인정한 제품의 경우
- (6) 제4호가목(4)(가)에도 불구하고 제3호가목(다만, (1) 또는 (2)의 경우는 각 제외한다) 또는 다목에 따라 조정된 생물의약품으로서 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우 조정된 금액에 $(80/70 - 1) \times 100\%$ 를 가산한다. 다만, 조정 전 상한금액이 조정된 금액에 가산한 금액보다 낮으면 조정 전 상한금액까지만 가산한다.
 - (가) 허가를 위한 임상시험(1상 또는 2상 또는 3상)을 국내에서 수행한 제품으로서 제4호가목(5)(가)부터 (라)까지 중 어느 하나에 해당하는 경우
 - (나) 제3호가목 또는 다목에 따른 조정의 원인이 된 동등생물의약품이 제4호가목(5)에 따라 가산을 받는 경우
- (7) 신청제품이 국산 원료의약품을 사용한 국가필수의약품 또는 원료직접생산의약품으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산정된 금액에 $(68/45 - 1) \times 100\%$ 를 가산하되, 제2호 가목 표1의 기준요건을 모두 충족하는 제품인 경우에만 가산한다. 다만, 신청제품이 마약 또는 생물의약품

인 경우에는 그러하지 아니하다.

(가) 제2호가목(1)(가) 또는 (2)(가)에 따라 산정된 제품의 경우

(나) 제2호나목(2) 표2의 (나)에 따라 산정된 제품의 경우

(다) 제2호나목(3)에 따라 산정된 제품 중 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

1) 제2호나목(3)(가) 또는 (나)에 따라 산정된 경우

2) 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우

3) 1) 또는 2)에 해당하는 제품을 기준으로 산정된 경우

(라) 제2호나목(2) 표2의 (가) 또는 제2호가목(8)에 따라 산정된 제품의 경우(다만, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제2호가목(1)(가) 또는 (2)(가)에 따라 산정되었거나, 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우에만 해당한다)

(마) 다목(4)에 따라 가산금액이 재산정되는 제품의 경우

(바) 제2호나목(1) 별첨1에 따라 산정된 경우(다만, 약제급여목록표에 신청 제품의 개발목표제품과 동일제제가 등재되어 있는 경우에만 해당한다)

(8) 신청제품이 다음의 요건을 모두 충족하는 약제로서 (7) (가)부터 (바)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산정된 금액에 $(68/45 - 1) \times 100\%$ 를 가산하되, 제2호 가목 표1의 기준요건을 모두 충족하는 제품인 경우에만 가산한다. 다만, 신청제품이 마약 또는 생물의약품인 경우에는 그러하지 아니한다.

(가) 다음의 어느 하나에 해당할 것

1) WHO ATC 코드 기준 J(전신용 항감염제)로서 투여경로 및 제형이 주사제인 항생주사제

2) 약제급여목록표에 GN(과립제), PD(산제), LQ(액제), SY(시럽제), SS(현탁제), EL(엘릭서제)로 등재된 품목으로서 WHO 소아용 필수 의약품 목록에 내복제(Oral)로 등재된 소아용의약품

(나) 법 제41조의3제2항에 따라 해당 약제의 결정 신청을 한 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 해당 약제를 직접 생산(포장단계 이전의 모든 생산 공정을 자사(다만 품목허가권자로 한정한다)에서 직접 수행하는 것을 말한다)할 것

(다) 투여경로, 성분 및 제형이 동일한 제품의 회사 수가 결정 신청한

회사를 포함하여 3개 이하일 것

- (9) 나목(3)에 따라 다음의 어느 하나에 해당하는 제품의 가산기간이 연장되는 경우 그 산정 또는 조정된 금액에 $(60/45 - 1) \times 100\%$ 를 가산한다. 다만, 조정 전 상한금액이 조정된 금액에 가산한 금액보다 낮으면 조정 전 상한금액까지만 가산한다.
- (가) (2) 또는 (4)에 따라 가산하는 제품(다만, 개량신약은 제외한다)
- (나) (3)에 따라 가산하는 제품(다만, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우에 한한다)

나. 가산기간

- (1) 제4호가목(1)부터 (6)까지의 경우 제3호가목부터 다목까지에 따른 조정의 원인이 된 제품의 최초 고시 시행일부터 1년간 가산한다. 다만, 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우 해당 일부터 1년간 가산한다.
- (가) 제2호나목(1)에 따라 산정된 제품과 투여경로·성분·제형이 동일한 제품의 경우: 해당 제품의 최초 고시 시행일과 제2호나목(1)에 따라 산정된 제품의 개발목표제품이 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우 조정의 원인이 된 제품의 최초 고시 시행일 중 선행일
- (나) 제2호나목(3)에 따라 산정된 개량신약복합제가 가목(1)(나)에 따라 가산되는 경우: 해당 제품의 최초 고시 시행일
- (2) (1)에 따른 가산기간이 경과하였음에도 불구하고 가목(5) 또는 (6)에 따라 가산되는 제품은 기등재된 투여경로·성분·제형이 동일한 제품의 회사 수가 3개 이하인 경우에는 4개 이상이 될 때까지 기등재된 제품의 가산을 유지하되, (1)에 따른 가산 기산일로부터 5년을 초과하지 않는다.
- (3) (1)에 따른 가산기간이 경과하였음에도 불구하고 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 제품 중 국내에서 생산되는 제품(포장단계 이전의 모든 생산 공정이 국내 제조소에서 수행되는 제품을 말한다)은 (1)에 따른 가산 기산일로부터 4년을 초과하지 않는 범위 내에서 해당 제품의 가산을 유지한다. 그럼에도 불구하고 (나)의 경우 기등재된 투여경로·성분·제형이 동일한 제품의 회사 수가 3개 이하인 경우에는 4개사 이상이 될 때까지

- 가산을 유지하되, (1)에 따른 가산 기산일로부터 4년을 초과하지 않는다.
- (가) 가목(1)(가) 또는 (3)(단, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제2호가목(1)(가) 또는 (2)(가)에 따라 산정된 경우에만 해당한다)에 따라 가산된 제품의 경우
- (나) 가목(1)(나)에 따라 가산된 개량신약복합제 및 (2), (3)(단, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우에만 해당한다) 또는 (4)에 따라 가산된 제품의 경우
- (4) (3)에 따른 가산기간이 경과하였음에도 불구하고 아래의 (가) 또는 (나)에 해당하는 기 등재된 제품 또는 이를 구성하는 기 등재된 개별 단일제 또는 복합제와 투여경로·성분·제형이 동일한 제품의 회사 수가 1개인 경우에는 2개 이상이 될 때까지 가산을 유지한다.
- (가) 제4호가목(2) 또는 (4)에 따라 가산을 받은 제품 중 개량신약
- (나) 제4호가목(1)(나)에 따라 가산을 받은 개량신약복합제(다만, 해당 복합제를 구성하는 모든 기 등재된 개별 단일제 또는 복합제와 투여경로·성분·제형이 동일한 제품의 회사 수가 2개 이상인 제품은 제외한다)
- (5) (1)에 따른 가산기간(요양급여기준 제13조제4항제4호에 따른 2012년 재평가 및 2011.12.30.부터 이 고시 시행 전까지 종전의 규정에 따라 부여된 기간을 포함한다)이 경과한 이후 등재되는 제품은 가산하지 않는다.
- (6) 제4호나목(1)부터 (5)에도 불구하고 제4호가목(7) 또는 (8)의 경우 해당 제품의 최초 고시 시행일로부터 5년간 가산하되, 아래의 (가)부터 (다)까지에 해당하는 경우 해당 일로부터 5년간 가산한다. 다만, 가산기간이 경과하였음에도 불구하고 제4호가목(7) 또는 (8)의 가산요건을 충족할 경우 추가 5년간 가산기간을 연장할 수 있다.
- (가) 제2호나목(3)에 따라 산정된 제품 중 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정되는 제품의 경우 해당 일로부터 가산하되, 해당 제품의 최초 고시 시행일로부터 5년을 초과하지 않는다.
- (나) 제2호가목(8)에 따라 산정된 제품의 경우 해당 일로부터 가산하되, 기등재된 자사제품의 가산 기산일로부터 5년을 초과하지 않는다.
- (다) 다목(4)에 따라 재산정하는 제품의 경우 해당 일로부터 가산하되, 나목(1)에 따른 해당 일로부터 5년을 초과하지 않는다.

(7) (6)에 따른 가산기간이 경과하였음에도 불구하고 가목(7) 또는 (8)의 가산요건을 충족하는 제품으로서 기등재된 투여경로·성분·제형이 동일한 제품의 회사 수가 3개 이하인 경우에는 4개 이상이 될 때까지 가산을 유지한다.

다. 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 가산금액을 재산정한다.

- (1) 가목에 따라 가산 중인 제품이 그 요건을 충족하지 못하게 된 경우
- (2) 가목(1) 또는 가목(3)(단, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제2호가목(1)(가) 또는 (2)(가)에 따라 산정된 경우만 해당한다)에 따라 가산받은 제품의 가산대상 및 가산비율이 변경되는 경우
- (3) 나목(3)에 따라 다음의 어느 하나에 해당하는 제품의 가산기간이 연장되는 경우
 - (가) 가목(2) 또는 (4)에 따라 가산받은 제품(다만, 개량신약은 제외한다)
 - (나) 가목(3)에 따라 가산받은 제품(다만, 산정의 기준이 되는 자사제품이 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정된 경우에 한한다)
- (4) 다음의 어느 하나에 해당하여 가산 중인 제품이 가목(7) 또는 (8)에 따른 가산요건을 충족하는 경우
 - (가) 가목(1)부터 (4)에 따라 가산받은 제품
 - (나) 가목(9)에 따라 가산받은 제품

5. 기 타

가. 기등재된 제품 중 특허권 침해 문제로 판매할 수 없는 제품은 등재되지 않은 것으로 본다.

나. 아래의 (1)부터 (3)에 해당하는 경우 해당 금액을 제외하고 비교, 산정한다.

- (1) 가산된 제품이 다른 제품과의 가격 비교 및 다른 제품 가격 산정의 기초가 되는 경우 가산 금액
- (2) 제4호가목(7) 또는 (8)의 가산요건을 충족하는 제품으로서 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제12조에 따른 조정 신청을 통해 인상된 품목의 상한금액(다만, 산정의 기준 품목이 자사제품인 경우 또는 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정되는 경우는 제외하지 않는다)

(3) 제2호가목(4)에 해당하는 제품이 다른 제품과의 가격 비교 및 가격 산정의 기초가 되는 경우 제2호가목(4)에 따른 산정금액을 초과하는 금액

다. 신청제품이 아래의 (1) 또는 (2) 중 어느 하나에 해당하는 경우 낮은 함량 제품의 상한금액을 높은 함량 제품의 상한금액 이하가 되도록 산정 또는 조정한다. 다만, 함량이 단위당 함량 및 총 함량을 의미하는 제품의 경우 단위당 함량이 같은 제품 중 총 함량이 낮은 제품의 상한금액을 총 함량이 높은 제품의 상한금액 이하가 되도록 산정 또는 조정한다.

(1) 신청제품과 회사·투여경로·성분·제형이 동일하면서 함량이 다른 제품이 동시에 신청된 경우

(2) 신청제품과 회사·투여경로·성분·제형이 동일하면서 함량이 다른 제품이 약제급여목록표에 기 등재되어 있는 경우

라. 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 결정신청한 제품의 판매예정가가 이 기준에 의해 산정된 금액보다 낮은 경우 판매예정가로 산정한다.

마. 신청제품이 아래의 (1)부터 (3)까지 중 어느 하나에 해당하는 경우 기 등재되었다 삭제된 제품의 최종 상한금액과 동일가로 산정하되, 삭제된 이후 재등재 시까지 발생한 약가 인하사유가 있는 경우 또는 삭제와 동시에 등재되는 제품에 아직 반영되지 않은 약가 인하사유가 있는 경우에는 이를 반영한 금액을 삭제된 제품의 최종 상한금액으로 한다.

(1) 「약사법」 제89조에 따라 제조업자등의 사망으로 인한 상속이나 법인인 제조업자등의 합병으로 그 지위를 승계한 자의 제품인 경우

(2) 동일회사가 제조판매허가(신고)된 제품을 수입허가(신고)로 전환하거나 수입허가(신고)된 제품을 제조판매허가(신고)로 전환한 경우

(3) 약사법령 및 식품의약품안전처 고시 개정 또는 업종전환 등으로 인하여 제품허가(신고)를 취하하고 동일제품으로 재허가(신고)받은 경우

바. 신청제품이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 약제급여목록표에 등재되었다가 삭제된 제품(약제급여목록표 별표 2 제2호에 따른 제형코드가 동일한 경우에만 해당한다)의 최종상한금액과 제2호에 따라 산정된 금액 중 낮은 금액으로 산정하되, 상한금액을 산정할 수 없는 경우에는 삭제된 제품의 최종 상한금액으로 산정한다. 다만, 삭제된 이후 재등재 시까지 발생한 약가 인하사유가 있는 경우 또는 종전 금액에 아직 반

영되지 않은 약가 인하사유가 있는 경우에는 이를 반영하여 산정한다.

(1) 「약사법」 제89조에 따라 제조업자등의 지위를 승계한(다만, 상속 또는 합병으로 제조업자등의 지위를 승계한 제품은 제외한다) 제품인 경우(이때, 기준요건(1) 충족 여부는 양도제품의 기평가결과를 승계한다)

(2) 동일 회사에서 약제급여목록표에 등재되었다가 삭제된 제품과 동일제제(제1호가목(2)에도 불구하고 이 목에서는 약제급여목록표 별표 2 제2호에 따른 제형코드가 동일한 제품을 말한다)를 다시 결정신청한 경우

사. 신청제품의 상한금액을 제2호에 따라 산정할 수 없으나 기 등재 되었다 삭제된 제품 중 동일제제가 있을 경우 삭제된 동일제제 상한금액 중 최고가와 동일가로 산정한다.

아. 상한금액 산정, 조정 및 가산 시 각 단계에서 산출된 금액은 반올림하여 원단위까지 반영하고, 제2호나목(2) 표2의 B, B' 값은 반올림하여 소수 둘째자리까지 반영한다.

자. 의약품 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 임상적 유용성 향상 등을 이유로 신청제품의 상한금액이 제2호가목(마약 또는 생물의약품의 경우에만 해당한다), 나목(1), 나목(3)(개량신약복합제 또는 (마)에만 해당한다) 또는 제5호마목부터 사목까지에 따라 산정된 금액과 다르게 평가되기를 원할 경우 요양급여기준 제11조의2제1항부터 제8항까지를 준용할 수 있다. 다만, 제5호마목부터 사목까지에 따른 산정금액은 동일 투여경로, 성분의 제제가 등재되지 않은 경우로, 2006. 12. 29. 이전에 결정신청되어 등재된 품목으로서 삭제시점까지 생산 또는 청구실적이 없는 품목에 한한다.

차. 환율은 결정·조정 신청서 접수월 전월의 평균 최종고시 매매기준율을 적용한다. 다만, 환율의 변동폭이 큰 경우에는 다르게 적용할 수 있다.

카. 보건복지부장관은 건강보험의 재정 및 정책, 약제비용관리, 기타 필요하다고 인정되는 경우에는 이 기준에도 불구하고 약제급여평가위원회의 의견을 들어 상한금액의 산정, 조정 또는 가산을 달리 할 수 있다.

타. 기타 상한금액 산정, 조정 또는 가산 등 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 보건복지부장관이 정한다.

[별첨 1]

자료제출의약품(생물의약품 제외)의 산정 및 조정 기준

	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 없는 경우	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우
염변경 또는 이성체로 개발된 약제 ¹⁾ , 자료제출의약품 중 “새로운 제형”으로 허가받은 약제	개발목표제품 상한금액의 90%(다만, 개발목표제품이 자사제품인 경우에는 100% ³⁾)로 산정 {신청제품 등재 후 타사의 투여경로, 성분, 제형이 동일한 제품이 등재되는 경우 기등재된 신청제품 상한금액의 100/90을 기준으로 별표1 제2호가목에 따라 산정하고, 기등재된 신청제품은 제3호가목부터 다목까지에 따라 50%(다만, 개발목표제품이 자사제품인 경우 45% ³⁾)로 조정한다. 또한, 신청제품의 개발목표제품 상한금액이 별표1 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정되는 경우, 신청제품의 상한금액을 개발목표제품과 동일 조정 비율로 조정한 금액과 조정된 개발목표제품의 상한금액 중 큰 금	개발목표제품 상한금액의 100%(다만, 개발목표제품이 생물의약품인 경우 64.3%)로 산정 (신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목부터 다목까지가 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.)

	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 없는 경우	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우
	액(단, 개발목표제품이 자사제품인 경우에는 조정된 개발목표제품의 상한금액³⁾)으로 1회에 한하여 조정한다.(다만, 개발목표제품이 생물의약품인 경우 신청제품 상한금액을 50%로 조정한다.) 이때 조정된 신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목부터 다목까지가 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.}	
자료제출의약품 중 “새로운 용법·용량 의약품”으로 허가받은 약제²⁾	개발목표제품 상한금액의 100%로 산정 (신청제품 등재 후 타사의 투여경로·성분·제형이 동일한 제품이 등재되는 경우 기 등재된 신청제품 상한금액의 110/100을 기준으로 별표1 제2호가목에 따라 산정하고 기 등재된 신청제품은 제3호가목부터 다목까지에 따라 49.5%로 조정한다.	개발목표제품 상한금액의 110%(다만, 개발목표제품이 생물의약품인 경우 70.7%)로 산정 (신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목부터 다목까지가 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.)

	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 없는 경우	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우
	또한, 개발목표제품 상한금액이 별표1 제3호가목부터 다목까지에 따라 조정되는 경우, 신청제품의 상한금액을 개발목표제품과 동일 조정 비율로 조정한 금액의 110%와 조정된 개발목표제품 상한금액의 110% 중 큰 금액으로 1회에 한하여 조정한다.(다만, 개발목표제품이 생물의약품인 경우 신청제품 상한금액을 49.5%로 조정한다.) 이때 조정된 신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목부터 다목까지가 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.)	

- 주 1. 염변경 또는 이성체로 개발된 자료제출의약품 중 “새로운 용법·용량 의약품”으로 허가받은 약제는 자료제출의약품 중 “새로운 용법·용량 의약품”으로 허가받은 약제로 간주한다.
- 주 2. “새로운 용법·용량 의약품”으로 허가를 받았음에도 불구하고 임상적 유용성의 개선이 없는 것으로 판단될 경우, 염변경 또는 이성체로 개발된 약제, 자료제출의약품 중 “새로운 제형”으로 허가받은 약제로 간주한다.
- 주 3. 자료제출의약품이 주사제 또는 새로운 제형인 경우에만 적용한다.
- 주 4. 신청제품의 상한금액은 투약비용을 기준으로 산정한다.

[별첨 2]

자료제출의약품(생물의약품)의 산정 및 조정 기준

	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 없는 경우	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우
자료제출의약품 중 “새로운 조성(유효한 성분)”, “새로운 제제형태”, “새로운 용법·용량의약품”으로 허가받은 약제	개발목표제품 상한금액의 100%로 산정 (신청제품 등재 후 타사의 투여경로·성분·제형이 동일한 제품이 등재되는 경우 별표1 제2호가목에 따라 산정 또는 제3호가목 또는 다목에 따라 조정되는 상한금액은 기등재된 신청제품 상한금액의 77%로 한다. 또한, 신청제품의 개발목표제품 상한금액이 별표1 제3호가목 또는 다목에 따라 조정되는 경우, 신청제품 상한금액의 77%와 조정된 개발목표제품 상한금액의 110% 중 큰 금액으로 신청제품 상한금액을 1회에 한하여 조정한다.	개발목표제품 상한금액의 110%로 산정 (신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목 또는 다목이 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.)

	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 없는 경우	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우
	이때 조정된 신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목 또는 다목이 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호 가목에 따라 산정한다.)	
자료제출의약품 중 “개량 생물의약품” 으로 허가받 은 약제	개발목표제품 상한금액의 110%로 산정 (신청제품 등재 후 타사의 투여경로·성분 ·제형이 동일한 제품이 등재되는 경우 별표1 제2호가목에 따라 산정 또는 제3호 가목 또는 다목에 따라 조정되는 금액은 기존 상한금액의 76.3%로 한다. 또한, 신청제품의 개발목표제품 상한금액 이 별표1 제3호가목 또는 다목에 따라 조 정되는 경우, 신청제품 상한금액의 76.3% 와 조정된 개발목표제품 상한금액의 120% 중 큰 금액으로 신청제품 상한금액을 1회	개발목표제품 상한금액의 120%로 산정 (신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호 가목 또는 다목이 적용될 때 조정되지 않 으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품과 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.)

	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 없는 경우	약제급여목록표에 신청제품의 개발목표제품과 동일제제가 있는 경우
	에 한하여 조정한다. 이때 조정된 신청제품의 상한금액은 추후 별표1 제3호가목 또는 다목이 적용될 때 조정되지 않으며, 별표1 제2호가목에 따른 신청제품에 대한 동일제제의 상한금액은 제2호가목에 따라 산정한다.)	

주 1. 신청제품의 상한금액은 투약비용을 기준으로 산정한다.

[별표5]

퇴장방지의약품 지정·관리 및 원가보전 기준(제8조제2항제11호 관련)

1. 퇴장방지의약품의 지정

가. 장관은 요양급여기준 제8조제2항에 따른 약제급여목록표에 등재된 약제 중 다음의 하나에 해당하는 경우 요양급여기준 제11조의2제1항부터 제9항까지의 규정에 따라 퇴장방지의약품으로 지정할 수 있다.

- (1) 대한의사협회, 대한병원협회, 대한약사회 등 의약단체의 추천이 있는 경우
- (2) 한국제약바이오협회, 한국글로벌의약산업협회 등 공급자 단체의 추천이 있는 경우
- (3) 장관이 퇴장방지의약품으로 지정할 필요가 있다고 판단하는 경우

나. 가목에 따른 단체의 추천을 받아 퇴장방지의약품을 지정받고자 하는 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자는 다음의 자료를 매년 4월 또는 10월 중에 장관 또는 심사평가원장에게 제출하여야 하며, 신청서가 심사평가원장에게 제출된 때에는 장관에게 제출된 것으로 본다.

- (1) 별지 제2호서식에 의한 퇴장방지의약품 지정 신청서
- (2) 별지 제3호서식에 의한 추천서
- (3) 별지 제4호서식부터 별지 제7호서식까지에 의한 관련 증빙자료

다. 나목에도 불구하고 국가필수의약품을 퇴장방지의약품으로 지정받고자 하는 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자는 가목에 따른 단체의 추천을 받아 나목의 자료를 수시로 장관 또는 심사평가원장에게 제출할 수 있다.

2. 퇴장방지의약품의 지정 기준 등

가. 장관은 다음의 하나에 해당하는 경우 제1호가목에 따라 퇴장방지의약품으로 지정할 수 있다.

- (1) 타약제에 비하여 저가인 약제로 품질이 빈번하게 발생하거나 생산 또는 수입 원가(이하 "원가"라 한다)의 상승 등으로 생산 또는 수입이 기피되어 임상진료에 지장을 초래하는 약제

- (2) 타약제에 비하여 저가이면서 약제의 특성상 타약제의 대체 효과가 있어 비용·효과적인 측면에서 특별히 관리하여야 할 약제
- (3) 기타 퇴장방지의약품 관리 목적에 부합하다고 약제급여평가위원회를 거쳐 평가된 약제

나. 장관은 제1호나목 및 다목에 따라 다음의 어느 하나에 해당하는 약제에 대한 퇴장방지의약품 지정 신청이 접수된 경우, 해당 약제를 우선 지정 대상으로 검토하여야 한다.

- (1) WHO에서 추천하는 필수약품 목록에 등재된 성분 및 제형의 약제
- (2) 국가필수약품에 등재된 성분 및 제형의 약제

다. 퇴장방지의약품의 지정 여부는 다음과 같은 조건을 평가하여 판단한다.

- (1) 약제의 가격이 다음의 구분에 따른 금액(이하 “지정기준선”이라 한다) 미만일 것. 이 경우 약제의 가격은 약제급여목록표의 상한금액(내복액상제의 경우 최소단위로 환산한 금액을 말한다)을 기준으로 전년도 연간 청구량이 가장 많은 함량의 최근 가중평균가를 적용하여 산정한다.

(가) 내복제 : 578원

(나) 내복액상제(최소단위당) : 44원

(다) 외용제 : 3,080원

(라) 주사제 : 5,783원

- (2) 지정 대상 약제가 다음의 어느 하나에 해당할 것. 이 경우 품목 수는 전년도 연간 청구액이 100만원 미만이거나 최근 2년 간 생산·수입 실적이 없는 품목을 제외하고, 동일 업체의 등재 품목 수가 2개 이상인 경우 1개의 품목으로 간주하여 산정한다.

(가) 지정 대상 약제와 동일제제로서 약제급여목록표에 등재된 품목 수가 2개 이하인 경우(지정 대상 품목의 연간 청구량 비중은 제한하지 아니한다)

(나) 지정 대상 약제와 동일제제로서 약제급여목록표에 등재된 품목 수가 3개인 경우로서 이중 지정 대상 품목의 연간 청구량 비중이 40% 이상인 경우

(다) 지정 대상 약제와 동일제제로서 약제급여목록표에 등재된 품목 수가 4개 이상인 경우로서 이중 지정 대상 품목의 연간 청구량

비중이 50% 이상인 경우

(3) 진료상 필요하나 대체약제가 없거나 대체약제에 비하여 투약비용이 저렴한 경우

(4) 기초수액제는 "별첨3"에서 정한 "퇴장방지의약품 중 기초수액제의 인정범위" 내에 포함되는 경우

라. 다목(1)에도 불구하고 다음의 하나에 해당하는 경우에는 지정기준선을 초과하여 퇴장방지의약품으로 지정할 수 있다.

(1) 임상적 필요도가 높아 공급 중단 시 환자 진료에 차질이 예상되는 의약품으로, 대체약제가 없으면서 유효한 특허가 존재하지 않으며 투여경로·성분·제형이 동일한 제제 내 업체 수가 1개인 경우 (단, 업체수 산출시 전년도 청구액이 100만원 미만이거나, 최근 2년간 생산·수입 실적이 없는 약제는 제외한다)

(2) 혈장분획제제로서, 대체약제가 없거나 고가인 타 약제에 비해 대체 효과가 있는 경우

마. 다목 또는 라목에도 불구하고 다음의 하나에 해당하는 경우에는 퇴장방지의약품으로 지정하지 아니한다.

(1) 제형의 특수성이 인정되는 약제

(2) 희귀의약품

(3) 「국민건강보험법」 제41조의2제1항·제2항·제3항, 같은 법 시행령 제18조의2 및 별표 4의2에 따라 요양급여비용 상한금액의 감액, 요양급여 적용 정지 또는 제외된 약제(같은 법 시행령 제70조의2 및 별표 4의2에 따라 요양급여의 적용 정지 또는 제외에 같음하여 과징금이 부과된 경우를 포함한다.)

바. 퇴장방지의약품과 투여경로·성분·제형이 동일한 약제는 퇴장방지의약품으로 당연지정 되는 것으로 하되, 신규지정에 의한 당연지정 품목은 신규 지정과 동시에 지정되는 것으로 보고, 기 지정 약제에 의한 당연지정 품목은 약제급여목록표 등재시점에 지정된 것으로 본다. 다만, 다음의 하나에 해당하는 경우에는 적용되지 아니한다.

(1) 퇴장방지의약품과 성분은 동일하나 특정 효능·효과를 가진 약제

(2) 라목(2)에 해당하는 약제

(3) 다목(1)의 지정기준선을 충족하지 않는 약제

사. 가목부터 마목까지에도 불구하고 장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그 사유와 관련하여 필요한 약제를 제1호가목(3)에 따라 퇴장방지의약품으로 지정할 수 있다. 이 경우 장관은 해당 약제의 임상적 필요도, 대체약제 유무 및 의약품 등재 현황 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

- (1) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 심각 단계 이상의 위기경보가 발령되는 경우
- (2) 내우외환, 천재지변, 긴급한 재정·경제상의 위기 그 밖에 이와 유사한 긴급한 사유로 인하여 특정 약제의 가격이 급등하거나 그 공급이 부족한 경우
- (3) (1) 및 (2)에 준하여 특정 약제의 안정적인 수급을 위한 퇴장방지의약품 지정이 필요한 경우로서 중앙행정기관, 제1호가목에 따른 단체, 관련 학회 등의 퇴장방지의약품 지정 요청이 있는 경우

3. 퇴장방지의약품의 제외 기준

퇴장방지의약품으로 지정하여 관리 중인 의약품이 다음의 하나에 해당하는 경우 퇴장방지의약품에서 제외한다. 다만, 장관은 공급이 원활치 못하여 환자 진료에 지장을 초래할 수 있다고 판단하는 약제의 경우 계속 퇴장방지의약품으로 관리할 수 있다.

가. 투여경로·성분·함량(단위당 함량 및 총함량)·제형이 동일한 제제 내 급여가 청구된 약제(전년도 연간 청구액이 100만원 미만이거나, 최근 2년간 생산·수입 실적이 없는 경우 제외)의 업체 수가 6개 이상이고 연간 청구액 총합이 20억원 이상인 약제 및 해당 약제와 투여경로·성분·제형이 동일한 약제

나. 환자의 진료에 필수적이지 않은 것으로 판명된 약제

다. 제2호가목에 해당하지 않는 것으로 판단되는 약제

라. 제2호라목(1)의 조건을 충족하지 못하게 된 약제

4. 원가의 보전

가. 퇴장방지의약품으로 지정받은 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수

입자가 원가보전을 신청하는 경우 별지 제2호서식 및 별지 제4호서식부터 별지 제7호서식까지에 따른 증빙자료를 매년 4월 또는 10월 중에 장관 또는 심사평가원장에게 제출하여야 하며, 신청서가 심사평가원장에게 제출된 때에는 장관에게 제출된 것으로 본다.

- 나. 가목에도 불구하고 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 퇴장방지의약품으로 지정받은 국가필수의약품의 원가보전을 신청하는 경우에는 가목에 따른 증빙자료를 수시로 장관 또는 심사평가원장에게 제출할 수 있다.
- 다. 가목에도 불구하고 장관은 환자의 치료에 긴급을 요하는 약제의 경우에는 수시로 조정할 수 있다.
- 라. 원가보전을 신청한 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자는 원가계산에 필요한 자료를 성실하게 제출하여야 한다. 또한, 장관 또는 심사평가원장은 신청된 약제의 원가보전을 위하여 필요한 경우 관련 업체에 자료 제공을 요청할 수 있으며, 자료 제공을 요청받은 자는 성실히 이에 따라야 한다.

5. 원가보전의 기준

- 가. 원가는 별첨1, 별첨2의 기준에 따라 산정하되, 약제의 제조업자·수입자의 요구금액과 검토기준에 의해 산출된 금액 중 낮은 금액을 적용하고, 이에 따라 최종 적용된 금액을 ‘원가분석금액’이라 한다.
- 나. 신청제품의 원가분석금액을 인상되는 상한금액으로 적용하되, 원가분석금액이 현 상한금액 이하인 약제는 현 상한금액을 원가분석금액으로 본다.
- 다. 나목에 따른 인상 상한금액은 다음의 순서로 조정된다.
 - (1) 투여경로·성분·함량(단위당 함량 및 총함량)·제형이 동일한 제제 내에서 단독으로 신청된 경우 인상금액은 최고가 약제의 상한금액을 초과할 수 없다. 다만, 신청제품이 최고가인 경우는 그러하지 아니한다.
 - (2) 투여경로·성분·함량(단위당 함량 및 총함량)·제형이 동일한 제제 내에서 2개 이상 신청된 경우 약제별 원가분석금액의 산술평균을 적용하여 제품별로 원가분석금액과 산술평균가 중 낮은 금액을

인상되는 상한 금액으로 적용하되, 종전 최고가 약제의 상한금액을 초과할 수 없다. 다만, 종전 최고가 약제의 상한금액도 인상되는 경우, 종전 최고가 약제의 인상 상한금액을 초과할 수 없다.

(3) 동일업체의 동일제품군 중 함량이 다른 품목 간에는 저함량을 기준으로 함량배수 이내로 상한금액 편차를 조정한다. 다만, 기초수액제는 단위당 함량이 동일한 제제 내에서 조정한다.

(4) 동일업체의 동일제품군 중 함량이 다른 품목 간 저함량 제품의 상한금액은 고탐량 제품의 상한금액 이하가 되도록 한다. 다만, 기초수액제는 단위당 함량이 동일한 제제 내에서 조정한다.

라. 별표 1의 저가의약품 기준을 충족 하면서 전년도 연간 청구액이 5억원 미만인 품목의 경우 신청제품의 원가분석금액과 투여경로·성분·함량(단위당 함량 및 총함량)·제형이 동일한 제제 내 상한금액 평균의 1.5배 중 높은 금액을 적용하되, 원가분석금액이 현 상한금액 이하인 약제는 현 상한금액을 유지한다.

마. 라목에 따른 인상 상한금액은 다음의 순서로 조정된다.

(1) 투여경로·성분·함량(단위당 함량 및 총함량)·제형이 동일한 제제 내에서 신청제품의 인상금액은 최고가 약제의 상한금액을 초과할 수 없다. 다만, 신청제품이 최고가인 경우는 그러하지 아니한다.

(2) 동일제품군의 함량에 따른 조정은 다목(3), (4)의 방식을 준용한다.

바. 평가결과에 따른 원가의 보전은 다음을 따른다.

(1) 원가의 보전은 제2호다목(1)의 지정기준선을 초과할 수 없다.

(2) 위 규정에도 불구하고 제2호라목의 기준에 해당하는 품목은 지정기준선을 초과하여 원가를 보전 할 수 있다.

사. 가목부터 바목까지에도 불구하고 장관은 제2호라목의 기준에 해당하는 품목 등 부득이하다고 판단하는 경우 원가보전의 기준과 방법을 별도로 정할 수 있다.

아. 상한금액은 원단위까지 산정하되, 원미만은 사사오입한다.

자. 제2호사목에 따라 퇴장방지의약품으로 지정된 약제로서 해당 약제의 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 제4호가목에서 정하는 자료를 제출하지 않은 경우에는 해당 약제의 현 상한금액을 원가분석금액으로 본다.

6. 원가보전의 중단

- 가. 퇴장방지의약품으로 지정하여 관리 중인 약제가 제2호마목(3)에 해당하게 된 경우 그 처분이 있는 날부터 3년간 원가보전을 중단한다.
- 나. 퇴장방지의약품으로 지정하여 관리하는 약제 중 전년도 연간 청구액이 40억원 이상인 품목은 3년간 원가보전을 중단한다. 단, 3년간 중단 이후 첫 번째 원가보전의 경우 전년도 연간 청구액에 관계없이 원가보전이 가능하나, 이 경우에도 전년도 연간 청구액이 40억원 이상이면 이로 인한 상한금액 고시시행일로부터 3년간 다시 원가보전을 중단한다.
- 다. 나목에도 불구하고 장관은 환자의 치료에 긴급을 요하는 약제로서 상한금액 인상이 불가피하다고 판단하는 경우에는 원가를 보전할 수 있다.

7. 퇴장방지의약품의 관리 등

- 가. 장관은 퇴장방지의약품으로 지정된 약제에 대하여 매년 상반기 중 전년도 청구액이 확정된 후 제3호에 따른 지정 제외 여부 및 제6호에 따른 원가보전 중단 여부를 확인하여야 한다.
- 나. 퇴장방지의약품으로 지정된 약제의 제조업자·위탁제조판매업자·수입자가 해당 약제의 생산·수입·공급을 중단하는 경우 중단일의 60일 전까지 그 사유를 별지 제8호서식에 따라 장관에게 보고하여야 하며, 심사평가원장에게 보고된 때에는 장관에게 보고된 것으로 본다.
- 다. 약제 제조업자·위탁제조판매업자·수입자는 제5호에 따라 원가가 보전된 퇴장방지의약품에 대하여 요양급여기준 제12조제1항에 따른 상한금액 조정신청을 할 수 없다.
- 라. 퇴장방지의약품 지정 등의 세부 절차 및 평가 내용 등에 관하여는 심사평가원장이 정한다.

[별첨 1]

국내제조 제품 원가산정방식 및 적용기준

구 분	검 토 기 준	비 고
원료비	○ 원료수입면장 및 원료구입 세금계산서 등을 확인하여 최소단위로 산정 단, 계산 시 실제 발생된 loss(손실)율을 감안하되, 손실률이 제형별 손실률 한도를 초과하는 경우에는 한도를 적용하여 산정	○ 외국에서 수입하는 경우에는 원가구조 특성상 확인이 곤란하므로 회사에서 제출한 자료를 참고로 하여 산정할 수 있음. ○ 투입형태별(제형별)loss율 한도: 경구용 3%, 주사제 5%, 외용 5%
재료비	○ 재료비 구입내역(세금계산서 및 거래명세서 등)을 확인하여 최소단위로 산정. 단, 계산 시 실제 발생된 loss(손실)율을 감안하되, 손실률이 제형별 손실률 한도를 초과하는 경우에는 한도를 적용하여 산정	○ 감염병 위기 상황 또는 긴급한 공급부족 등의 경우로서 약제수급과 관련한 중앙행정기관 등의 협조요청이 있는 경우 당해연도 인상요인을 반영하여 산정할 수 있음 (당해연도 단가 인상에 대한 증빙자료 제출 필요)
노무비	○ $[(\text{연간 신청제품 총생산 노무시간} \div \text{연간 총생산 노무시간}) \times \text{제조원가명세서상의 노무비}] \div \text{신청제품의 연간 총 생산량}$	○ 노무시간 산정 시 직접노무시간만 포함. ○ 직전연도 생산실적이 없을 경우 생산연도 기준으로 하며, 총생산 노무시간자료가 없을 경우 1Batch당 노무공수 사용 가능 ○ 노무시간 산정 시 기업의 전산자료(SAP/ERP) 사용 가능
외주 가공비	○ 외주가공 내역(외주가공계약서, 세금계산서 및 거래명세서 등)을 확인하여 최소단위로 산정 단, 계산 시 실제 발생된 loss(손실)율을 감안하되, 손실률이 제형별 손실률 한도를 초과하는 경우에는 한도를 적용하여 산정	○ 직전연도 외주가공실적이 없을 경우 생산연도 기준으로 외주가공비 집계
제조 경비	○ $[(\text{연간 신청제품 총생산 노무시간} \div \text{연간 총생산 노무시간}) \times \text{제조원가명세서상의 경비}] \div \text{신청제품의 연간 총 생산량}$ - 제조경비 항목 중 '경상연구개발비 및 무형자산상각비' 제외하고 산정 - 제조경비 항목 중 '시설투자비용'에 대하여 해당 제품과 관련이 있다고 발생내역(세금계산서 및 거래명세서 등)을 입증할 경우, 해당 제	○ 노무시간 산정 시 직접노무시간만 포함 ○ 노무시간 대신 기계가동시간 사용가능 ○ 외주가공이 있을 경우, 외주가공비를 차감한 금액을 기준으로 산정

구 분	검 토 기 준	비 고
	품에 대한 시설투자비용은 별도로 분리하여 산정 가능	
제조 원가계	○ 원료비 + 재료비 + 노무비 + (외주가공비) + 경비의 합계액	
판매비 및 일반 관리비	○ 제품매출관련 판매비 및 일반관리비 × (신청제품 제조원가계 ÷ 총 제조원가) - 판매비 및 일반관리비 항목 중 ‘광고비, 연구개발비 및 무형자산상각비’ 제외하고 산정 - 판매비 및 일반관리비 항목 중 ‘접대비’는 세무조정계산서상 접대비 한도금액만 인정 - 제외대상 항목 중 해당 제품과 관련이 있다고 입증될 경우 포함 가능 - 판매비 및 일반관리비 항목 중 ‘운반비’에 대하여 해당 제품과 관련이 있다고 발생내역(세금계산서 및 거래명세서 등)으로 입증할 경우, 해당 제약사 제품에 대한 운반비는 별도로 분리하여 산정 가능	○ 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 판매비 및 일반관리비’ 비율 이내에서 인정(‘광고비, 연구개발비 및 무형자산상각비’ 비율 제외) ○ 제품매출관련 판매비 및 일반관리비 = $\text{손익계산서상 판매비 및 일반관리비} \times (\text{제품매출원가} \div \text{손익계산서상 총매출원가})$ ○ 총제조원가 = $(\text{당기제품제조원가} + \text{제품매출원가}) \div 2$ ○ 중소기업 중 직전연도 법인세비용차감전순손실 발생업체의 경우 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 판매비 및 일반관리비’ 비율 금액과 회사제시 금액 중 큰 금액 사용
영업외 손익	○ 제품매출관련 영업외 손익 × (신청제품 제조원가계 ÷ 총 제조원가) - 손익계산서상의 영업외 손익 = 영업외 비용 - 영업외 수익 - 영업외손익 산정 시 투자활동관련 항목은 제외 ※ 투자활동관련 영업외 손익 대상 예시 1) 지분법평가손실(이익) 2) 투자자산처분손실(이익) 3) 유가증권평가손실(이익) 및 처분손실(이익) 4) 매도가능증권처분손실(이익) 5) 투자자산감액손실(환입액) 6) 매도가능증권감액손실(환입액) 7) 지분법적용주식감액손실(환입액)	○ 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 영업외 손익’ 비율 이내에서 인정 ○ 제품매출관련 영업외손익 = $\text{손익계산서상 영업외손익} \times (\text{제품매출원가} \div \text{손익계산서상 총매출원가})$ ○ 총제조원가 = $(\text{당기제품제조원가} + \text{제품매출원가}) \div 2$ ○ 중소기업 중 직전연도 법인세비용차감전순손실 발생업체의 경우 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 영업외 손익’ 비율 금액과 회사제시 금액 중 큰 금액 사용

구 분	검 토 기 준	비 고
총원가 계	○제조원가계 + 판매비및일반관리비 + 영업외손익의 합계액	
적정 이윤	○(제품매출관련 자기자본금액 × 산업평균 자기 자본세전순이익률) × (신청제품 제조원가계 ÷ 총 제조원가)	○한국은행에서 발행되는 통 계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 자기자본세전순이익 률’ 비율임 ○제품매출관련 자기자본금액 = 자기자본금액×(제품매출 원가÷손익계산서상 총매출 원가) ○총제조원가=(당기제품제조 원가+제품매출원가)÷2
부가 가치세	○적정이윤까지 합산한 금액의 10%	
유통 거래폭	○저가(5.15%가산): 내복제의 상한금액이 578원(내 복액상제는 최소단위당 44원) 미만인 제품, 외용 제의 상한금액이 3,080원 미만인 제품, 주사제 의 상한금액이 5,783원 미만인 제품 ○고가(3.43%가산): 내복제의 상한금액이 578원(내 복액상제는 최소단위당 44원) 이상인 제품, 외용 제의 상한금액이 3,080원 이상인 제품, 주사제 의 상한금액이 5,783원 이상인 제품	
인상 검토가	○총원가계 + 적정이윤 + 부가가치세 + 유통거래폭	
정책가산	○정책가산=적정이윤×정책가산율 ○정책가산은 해당 평가항목을 만족하는 경우에 한하여 적용가능 ※ 정책가산율 평가항목 1) 안정적 공급 이행도 2) 국가필수의약품 3) 단독등재의약품 4) 저가의약품 5) 국내생산 원료 사용 6) 전년도 연간 청구금액 5억원 미만 7) 법정감염병 치료제 8) 감염병 위기상황 또는 긴급한 공급부족등 예 외적인 경우로 약제수급과 관련된 중앙행정 기관의 협조요청이 있는 경우	○정책가산율 1) 만족하는 경우 3%, 2) ~8) 만족하는 경우 항목별 각 1%씩 가산하며, 가산율을 최종 합산하여 적용 - 다만, 1)의 경우 「생산·수 입·공급 중단 보고대상 의 약품 고시」 제2조제1항에 따른 기 지정된 퇴장방지의 약품이 최근 3년 간 식품의 약품안전처에 공급중단 보 고 없이 안정적 공급을 이 행한 경우에 적용 - 4)는 별표1 약제 상한금액의 산정, 조정 및 가산 기준 제1호차목의 규정에 의함 ○퇴장방지의약품 원가보전 시 정책가산으로 인한 원가인

구 분	검 토 기 준	비 고
		상분은 반영하지 아니함 ○ 정책가산은 인상검토금액이 지정기준선을 초과하지 않는 범위에서 적용함
정책가산 적용 인상 검토가	○ 인상검토가 + 정책가산	

[별첨 2]

상품(수입 의약품) 원가산정방식 및 적용기준

구 분	검 토 기 준	비 고
상품 매입액	○ 상품수입면장 및 상품구입 세금계산서 등을 확인하여 최소단위로 산정 ○ 단, 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 경상개발비’ 비율 해당액을 차감함	○ 외국에서 수입하는 경우에는 원가구조 특성상 확인이 곤란하므로 회사에서 제출한 자료를 참고로 하여 산정할 수 있음 - 감염병 위기 상황 또는 긴급한 공급부족 등의 경우로서 약제수급과 관련한 중앙행정기관 등의 협조요청이 있는 경우 당해연도 인상요인을 반영하여 산정할 수 있음 (당해연도 상품매입액 등 인상에 대한 증빙자료 제출 필요)
매입 (수입) 경비	○ 경비지출내역(세금계산서 및 거래명세서 등)을 확인하여 최소단위로 산정. ○ 단, 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 경상개발비’ 비율해당액을 차감함.	
매입 원가계	상품매입액+매입(수입)경비	
판매비 및 일반 관리비	○ 상품매출관련 판매비 및 일반관리비× (신청제품 매입원가계÷총 상품원가) - 판매비 및 일반관리비 항목 중 ‘광고비, 연구개발비 및 무형자산상각비’ 제외하고 산정. - 판매비 및 일반관리비 항목 중 ‘접대비’는 세무조정계산서상 접대비 한도금액만 인정 - 제외대상 항목 중 해당 제품과 관련이 있다고 입증될 경우 포함 가능 - 판매비 및 일반관리비 항목 중 ‘운반비’에 대하여 해당 제품과 관련이 있다고 발생내역(세금계산서 및 거래명세서 등)으로 입증할 경우, 해당 제약사 제품에 대한 운반비는 별도로 분리하여 산정 가능	○ 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 판매비 및 일반관리비’ 비율 이내에서 인정 (‘광고비, 연구개발비 및 무형자산상각비’ 비율 제외) ○ 상품매출관련 판매비 및 일반관리비 = 손익계산서상 판매비 및 일반관리비×(상품매출원가÷손익계산서상 총매출원가) ○ 총상품원가 = (당기상품매입원가 + 상품매출원가)÷2 ○ 중소기업 중 직전연도 법인세비용차감전순손실 발생업체의 경우 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 ‘의약품 제조업 평균 판매비 및 일반관리비’ 비율 금액과 회사제시 금액 중 큰 금액 사용

구 분	검 토 기 준	비 고
영업외 손익	○ 상품매출관련 영업외 손익 × (신청제품 매입원가 계 ÷ 총 상품원가) · 손익계산서상의 영업외 손익 = 영업외 비용 - 영업외 수익 · 영업외손익 산정 시 투자활동 관련 항목은 제외 ※ 투자활동관련 영업외 손익 대상 예시 1) 지분법평가손실(이익) 2) 투자자산처분손실(이익) 3) 유가증권평가손실(이익) 및 처분손실(이익) 4) 매도가능증권처분손실(이익) 5) 투자자산감액손실(환입액) 6) 매도가능증권감액손실(환입액) 7) 지분법적용주식감액손실(환입액)	○ 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 '의약품 제조업 평균 영업외 손익' 비율이내에서 인정 ○ 상품매출관련 영업외손익 = 손익계산서상 영업외손익 × (상품매출원가 ÷ 손익계산서상 총매출원가) ○ 총 상품원가 = (당기상품매입원가 + 상품매출원가) ÷ 2 ○ 중소기업 중 직전연도 법인세비용차감전순손실 발생업체의 경우 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 '의약품 제조업 평균 영업외 손익' 비율 금액과 회사제시 금액 중 큰 금액 사용
총원가 계	○ 매입원가계 + 판매비및일반관리비 + 영업외손익의 합계액	
적정 이윤	○ (상품매출관련 자기자본금액 × 산업평균 자기자본세전순이익률) × (신청제품의 매입원가 계 ÷ 총 상품원가)	○ 한국은행에서 발행되는 통계자료 중 '의약품 제조업 평균 자기자본세전순이익률' 비율임 ○ 상품매출관련 자기자본금액 = 자기자본금액 × (상품매출원가 ÷ 손익계산서상 총 매출원가) ○ 총 상품원가 = (당기상품매입원가 + 상품매출원가) ÷ 2
부가 가치세	○ 적정이윤까지 합산한 금액의 10%	
유통 거래폭	○ 저가(5.15%가산): 내복제의 상한금액이 578원(내복액상제는 최소단위당 44원) 미만인 제품, 외용제의 상한금액이 3,080원 미만인 제품, 주사제의 상한금액이 5,783원 미만인 제품 ○ 고가(3.43%가산): 내복제의 상한금액이 578원(내복액상제는 최소단위당 44원) 이상인 제품, 외용제의 상한금액이 3,080원 이상인 제품, 주사제의 상한금액이 5,783원 이상인 제품	
인상 검토가	○ 총원가계 + 적정이윤 + 부가가치세 + 유통거래폭	

구 분	검 토 기 준	비 고
정책가산	○ 정책가산=적정이윤×정책가산율 ○ 정책가산은 해당 평가항목을 만족하는 경우에만하여 적용가능 ※ 정책가산율 평가항목 1) 안정적 공급 이행도 2) 국가필수의약품 3) 단독등재의약품 4) 저가의약품 5) 국내생산 원료 사용 6) 전년도 연간 청구금액 5억원 미만 7) 법정감염병 치료제 8) 감염병 위기상황 또는 긴급한 공급부족등 예외적인 경우로 약제수급과 관련된 중앙행정기관의 협조요청이 있는 경우	○ 정책가산율 1) 만족하는 경우 3%, 2) ~8) 만족하는 경우 항목별 각 1%씩 가산하며, 가산율을 최종 합산하여 적용 - 다만, 1)의 경우 「생산·수입·공급 중단 보고대상 의약품 고시」 제2조제1항에 따른 기 지정된 퇴장방지의약품이 최근 3년 간 식품의약품안전처에 공급중단 보고 없이 안정적 공급을 이행한 경우에 적용 - 4)는 별표1 약제 상한금액의 산정, 조정 및 가산 기준 제1호차목의 규정에 의함 ○ 퇴장방지의약품 원가보전 시 정책가산으로 인한 원가인상분은 반영하지 아니함 ○ 정책가산은 인상검토금액이 지정기준선을 초과하지 않는 범위에서 적용함
정책가산 적용 인상 검토가	○ 인상검토가 + 정책가산	

[별첨 3]

"퇴장방지의약품 중 기초수액제의 인정범위"

(제2호다목(4)관련)

분류명칭	구성성분
당류제	dextrose
	fructose
	sorbitol
	mannitol
혈액대용제/ 기타의 혈액 및 체액용약	NaCl
	하트만(Ca+KCl+NaCl+Na lactate)
	하트만+dextrose
	dextrose+NaCl
	glucose+NaCl
	dextrose+KCl
	dextrose+KCl+NaCl
	dextrose+KCl+NaCl+Na lactate
	KCl+NaCl
	Ca+KCl+NaCl+fructose
	dextrose+NaCl+NaOH+lactic acid 또는 dextrose + NaCl + Na lactate
	KCl
용해제	water for injection

[별표 6]

약제 실거래가 조사에 따른 약제 상한금액 조정기준(제8조제2항제13호 관련)

1. 정의

- 가. "약제 실거래가 조사"라 함은 장관이 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」 제1편 제6조제1항에 따라 요양기관이 제출한 요양급여비용명세서를 근거로 하여 요양급여기준 제11조의2에 따라 결정한 약제의 상한금액을 조정하기 위하여 실시하는 조사를 말한다.
- 나. "가중평균가격"라 함은 약제 실거래가 조사를 한 결과를 기준으로 요양기관이 청구한 약제총액의 합을 총 청구량으로 나눈 가격을 말한다.
- 다. "기준상한금액"이라 함은 약제 실거래가 조사 대상기간의 종료일 당시의 약제 상한금액을 말한다.

2. 약제 실거래가 조사 대상

- 가. 약제 실거래가 조사는 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 요양기관을 대상으로 한다.
- 나. 가목에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실거래가 조사대상에서 제외할 수 있다.
 - 1) 「국민건강보험법 시행규칙」 제12조에 따라 설립구분이 국립 또는 공립으로 신고된 요양기관
 - 2) 제4호에 따른 조사기준일 당시 폐업된 요양기관

3. 약제 실거래가 조사 자료의 보완

- 가. 장관은 제1호가목에 따른 약제 실거래가 조사를 하는 과정에서 요양기관의 약제에 대한 구입금액 확인이 필요한 경우에는 해당 요양기관에게 약제 구입내역을 증명할 수 있는 거래명세서 등 관련 자료의 제출을 요구하거나 소속 공무원으로 하여금 사실확인을 위한 현지확인점검을 실시하게 할 수 있다.
- 나. 가목에 따른 약제의 구입금액의 확인과 관련한 그 밖의 방법 및 절차 등은 「약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준」 중 구입약가의

확인 에 관한 규정을 준용한다.

4. 조사대상기간 등

- 가. 약제 실거래가 조사는 2년 주기로 실시하며, 그 조사기준일은 6월 30일로 한다. 다만, 약제 실거래가 조사의 최초 기준일은 2017년 6월 30일로 한다.
- 나. 조사대상기간은 조사가 실시되는 해의 조사기준일을 기준으로 1년 이전 시점까지로 하되, 장관이 필요하다고 인정하는 경우 변경할 수 있다.

5. 상한금액 조정 제외제품

- 가. 저가의약품
- 나. 퇴장방지의약품
- 다. 마약 및 희귀의약품
- 라. 조사 대상기간 중 신규 등재된 의약품. 다만, 양도·양수되거나 수입·제조가 전환된 의약품의 경우에는 제외한다.
- 마. 조사 대상기간 중 상한금액이 인상된 의약품
- 바. 방사성의약품
- 사. 인공관류용제(「의약품등 분류번호에 관한 규정」에 따른 분류번호 340인 약제)
- 아. 산소·아산화질소

6. 상한금액의 조정기준

- 가. 가중평균가격이 기준상한금액보다 낮은 경우에는 해당 약제의 상한금액을 가중평균가격으로 인하하고, 이때 인하율은 기준상한금액의 10% 이내로 한다.
- 나. 가목에도 불구하고 다음에 해당하는 의약품에 대하여는 상한금액 인하율을 추가적으로 감면한다.
 - 1) 약제 실거래가 조사 대상기간의 종료일 당시 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제7조에 따라 혁신형 제약기업으로 인증받아 그 인증의 유효기간이 만료되지 않은 제약기업의 의약품에 대하여는 상

한금액 인하율의 30%. 다만, 조사기준일이 속한 해당 연도의 R&D 투자액이 500억원이상 또는 매출액 3,000억원이상이면서 R&D 투자비율 10%이상인 혁신형 제약기업의 의약품에 대해서는 상한금액 인하율의 50%.

2) 1)에도 불구하고 약제급여목록표에 따라 투여경로가 주사제인 약제에 대해서는 추가로 상한금액 인하율의 30%.

다. 가목 및 나목에 따라 상한금액을 조정할 때, 조사기준일 이후에 해당 약제의 상한금액이 기준상한금액보다 낮아진 경우에는 기준상한금액과 상한금액의 차이는 인하하는 금액에서 제외한다.

라. 상한금액 조정 시 [별표 1]의 저가의약품 기준금액까지만 인하한다. 다만, 약제급여목록표에 최소단위(1mL, 1g, 1mCi 등)로 등재되거나 최소단위 상한금액 표시된 제품은 적용하지 아니한다.

마. 약제의 가중평균가격 산정 및 약가의 조정은 약제급여목록표에 등재된 품목별로 실시한다. 다만, 약제급여목록표상의 투여경로·성분·제형·단위당함량이 동일한 제품 중 최소단위 상한금액으로 표시된 품목들은 최소단위당 가중평균가격을 산출하여 해당 품목들의 약가를 동일하게 조정한다. (혈액응고제제 등은 제외).

바. 동일 제약회사의 투여경로가 같은 동일성분·제형의 제품 중 함량이 같은 제품은 동일한 상한금액으로 조정하며, 낮은 함량 제품의 금액은 높은 함량 제품의 금액 이하가 되도록 조정한다.

사. 상한금액 조정가격의 원 단위 미만에 대해서는 반올림한다.

아. 그 밖에 상한금액의 조정에 필요한 세부사항은 장관이 별도로 정할 수 있다.

[별지 제6호서식]

원 가 계 산 서

제품명 :

업소명 :

제품코드 :

규격단위 :

1Batch당 기준생산량 :

1Batch당 실질생산량 :

구 분			규격단위당 금액	비고
총원가	제조 (매입) 원가	원료비		※ 정책가산을 평가항목 중 신청제품에 해당하는 항목을 기재한다.
		재료비		
		노무비		
		외주가공비		
		경비		
		소 계		
	판매 및 일반관리비			
	영업외 손익			
	소 계			
	적 정 이 윤			
계				
부가가치세(10%)				
유통거래폭				
정책가산				
조정신청금액				
현행 보험상한금액				

확인자 (서명 또는 인)

작성자 (서명 또는 인)

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))